



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umsatzsteuer 08

Die Ausstellung von Rechnungen

32

Verfasser:

Dr. Stefanie Becker

Steuerberaterin, Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Thomas Hartl

Dipl.-Finanzwirt (FH)



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	LERNZIEL DER LEHRBRIEFE UST 08 BIS UST 10	1
II.	DIE RECHNUNG IM UMSATZSTEUERRECHT	2
1.	Bedeutung und Rechtsnatur der Rechnung	2
1.1	Die Verpflichtung zur Rechnungserteilung	2
1.2	Differenzierung zwischen elektronischer und sonstiger Rechnung	4
1.3	Abgrenzung von Rechnungs- und Gutschriftsverfahren	5
2.	Die ordnungsgemäße Rechnung im Sinne des § 14 UStG	7
2.1	Abrechnung durch den leistenden Unternehmer	9
2.2	Rechnungspflichtangaben	9
2.2.1	Name und Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers	9
2.2.2	Steuernummer oder USt-IdNr. des leistenden Unternehmers	9
2.2.3	Ausstellungsdatum	9
2.2.4	Fortlaufende Nummer (Rechnungsnummer)	9
2.2.5	Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder Umfang und Art der sonstigen Leistung	10
2.2.6	Angabe des Zeitpunkts der Leistung	10
2.2.7	Angabe „Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten“	11
2.2.8	Nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsseltes Entgelt	11
2.2.9	Angabe der im Voraus vereinbarten Minderungen des Entgelts	11
2.2.10	Steuersatz und Steuerbetrag oder Hinweis auf eine Steuerbefreiung	11
2.2.11	Angabe „Gutschrift“	11
2.2.12	Weitere Pflichtangaben ohne Auswirkung auf den Vorsteuerabzug	11
2.3	Besonderheiten bei Verträgen über Dauerleistungen (insbes. Miet- und Pachtverträge)	12
2.4	Kleinbetragsrechnungen (§ 33 UStDV)	13
2.5	Vorsteuerabzug i.S.v. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG	13
2.6	Abrechnung über verbilligte Leistungen, die auf der Grundlage der Mindestbemessungsgrundlage besteuert werden	15
2.6.1	Inhalt und Anwendungsbereich des § 14 Abs. 4 Satz 2 UStG	15
2.6.2	Rechnungserteilung und Angaben in der Rechnung i.S.d. § 14 Abs. 4 Satz 2 UStG	15
2.7	Unentgeltliche Leistungen und Leistungsfiktionen gem. § 3 Abs. 1b und Abs. 9a UStG	16
2.8	Rechnungserteilung in den Fällen der Istversteuerung gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG	17



3.	Abrechnung im Gutschriftsverfahren	19
3.1	Allgemeines	20
3.2	Angabe „Gutschrift“	20
3.3	Gutschriften mit der Wirkung von Rechnungen	20
3.4	Widerspruch gegen eine Gutschrift	20
3.5	Übermittlung der Gutschrift an den leistenden Unternehmer	21
III.	UNRICHTIGER UND UNBERECHTIGTER STEUERAUSWEIS – § 14C USTG	21
1.	Unrichtiger Steuerausweis – § 14c Abs. 1 UStG	22
1.1	Voraussetzungen und Rechtsfolgen des unrichtigen Steuerausweises	22
1.2	Berichtigung des unrichtigen Steuerausweises	24
1.2.1	Berichtigung der zu hoch ausgewiesenen USt durch Korrektur der Rechnung	24
1.2.2	Berichtigung der Umsatzsteuer	24
1.3	Keine Berichtigungsmöglichkeit bei Kleinbetragsrechnungen mit Angabe eines zu hohen Steuersatzes	25
2.	Unberechtigter Steuerausweis – § 14c Abs. 2 UStG	25
2.1	Voraussetzungen und Rechtsfolgen des unberechtigten Steuerausweises	25
2.2	Berichtigung des unberechtigten Steuerausweises	26
3.	Vorsteuerabzug	27
IV.	ÜBUNGSFALL	28
1.	Sachverhalt	28
2.	Aufgabe	28
3.	Lösung	29

I. LERNZIEL DER LEHRBRIEFE UST 08 BIS UST 10

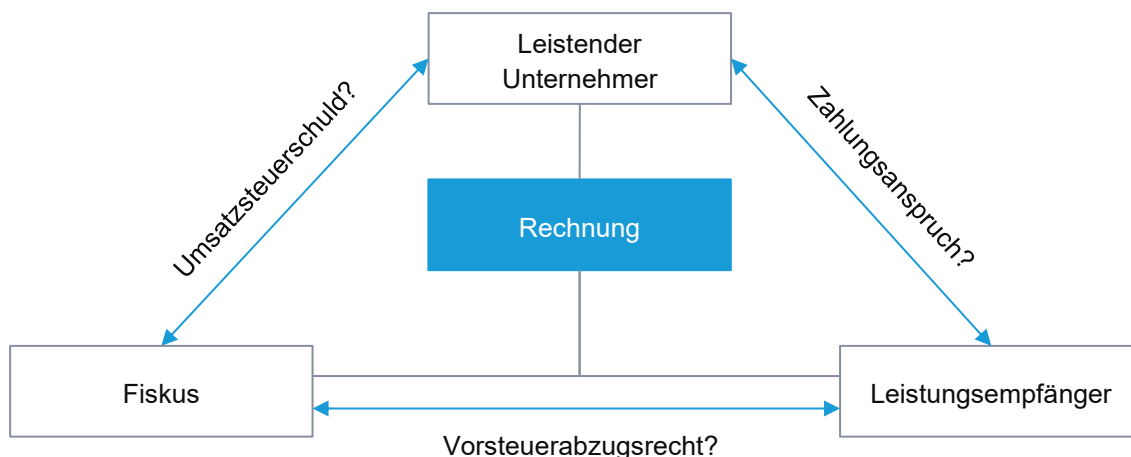


VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umsatzsteuer 08 – Überblick – v10419

Unser **Umsatzsteuersystem** beruht auf zwei Fundamenten, die den Neutralitätsgrundsatz der Umsatzsteuer sicherstellen: Umsatzsteuer auf Ausgangsleistungen wird erhoben und der Unternehmer wird durch den Vorsteuerabzug von der Umsatzsteuer auf Eingangsleistungen entlastet. Mit § 14 UStG enthält das UStG eine Regelung zur Rechnung, die zum Funktionieren des Umsatzsteuersystems (Umsatzsteuer des leistenden Unternehmers, Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers) auf der Grundlage des Nettoentgelts beiträgt. Denn während § 15 UStG und § 15a UStG ausschließlich für den Vorsteuerabzug Bedeutung haben, betrifft § 14 UStG, als maßgebliche Rechnungsvorschrift, sowohl die Umsatzsteuer als auch die Vorsteuer.

Denn die Rechnung stellt das **Bindeglied** zwischen leistendem Unternehmer, Leistungsempfänger und Finanzverwaltung dar. Sie ermöglicht dem leistenden Unternehmer seinen **Zahlungsanspruch** gegenüber seinem Leistungspartner zum Ausdruck zu bringen. Die Finanzverwaltung kann die Leistungserbringung sowie ihren Anspruch auf Umsatzsteuer hieran nachvollziehen und **kontrollieren**. Dem Leistungsempfänger dient sie als **Nachweis** zur Geltendmachung seines Vorsteuerabzugs.



Die Kenntnis dieser **zentralen Bestimmungen des UStG** – §§ 14 – 15a UStG – soll mit den Lehrbriefen 08 bis 10 vermittelt werden.

Das zivilrechtliche Abrechnungsverfahren kennt im Wesentlichen **zwei Abrechnungsmethoden**:

- Regelfall: Abrechnung durch den **Leistenden** im Wege der **Rechnung** (§ 14 Abs. 1 UStG)
- Ausnahme: Abrechnung durch den **Leistungsempfänger** durch umsatzsteuerliche **Gutschrift** (§ 14 Abs. 2 Satz 2, 3 UStG)



II. DIE RECHNUNG IM UMSATZSTEUERRECHT

1. Bedeutung und Rechtsnatur der Rechnung

1.1 Die Verpflichtung zur Rechnungserteilung

Der **Vorsteuerabzug** nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG setzt u.a. voraus, dass eine **Rechnung** i.S.d. §§ 14, 14a UStG vorliegt.



HINWEIS

Die Regelung wurde mit Wirkung ab 1.1.2028 durch das JStG 2024 neu gefasst. Dieser Lehrbrief bezieht sich in seinen Zitierungen noch auf die Rechtslage bis 31.12.2027. Inhaltlich betrifft die Neuregelung lediglich den Zeitpunkt der Entstehung des Rechts auf Vorsteuerabzug. Eine ordnungsgemäße Rechnung bleibt dessen weiterhin Voraussetzung.

Im **System der Nettoumsatzsteuer mit Vorsteuerabzug** muss die Abrechnung über eine Leistung so beschaffen sein, dass im Leistungsbereich zwischen Unternehmern durch die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs das Gleichgewicht zwischen der Besteuerung des Leistenden und des Leistungsempfängers hergestellt wird.

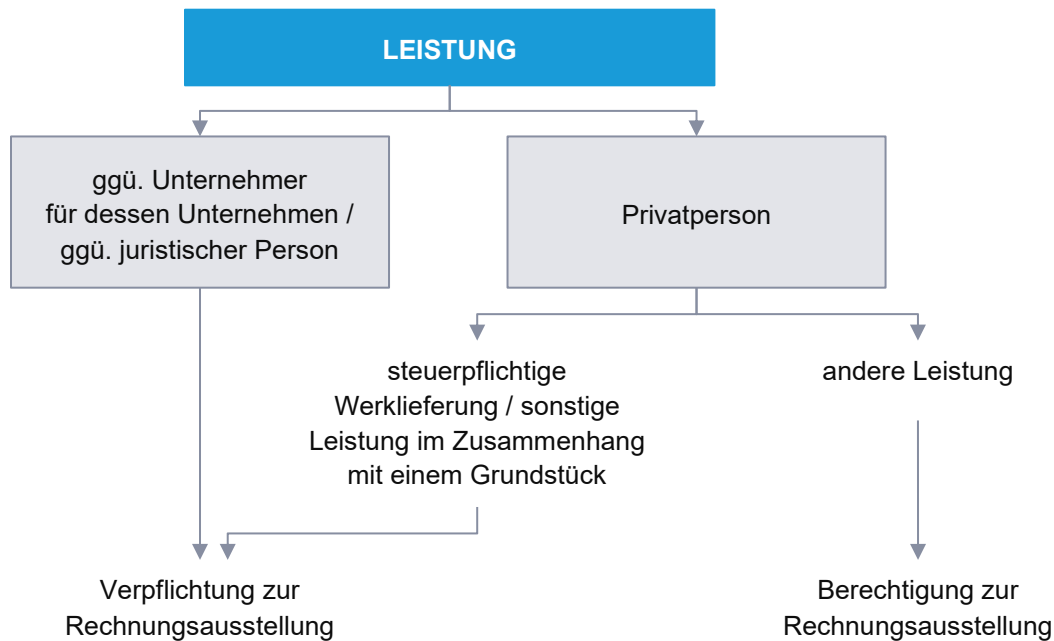
§ 14 Abs. 2 Satz 2 UStG mit der Regelung der **Abrechnungspflicht** durch den leistenden Unternehmer enthält **drei Varianten** in Abhängigkeit der Abrechnungsart (elektronisch oder durch sonstige Rechnung) und der Unternehmereigenschaft des Empfängers. In allen Varianten besteht **keine Verpflichtung** zur Ausstellung einer Rechnung, wenn der Umsatz nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG **steuerfrei** ist (§ 14 Abs. 2 Satz 2 UStG). Sollte eine Pflicht zur Ausstellung einer Rechnung bestehen muss diese innerhalb von **sechs Monaten** nach Leistungsausführung ausgestellt werden:

- Ausführung einer Leistung an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen (§ 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UStG). Sofern beide Leistungspartner im Inland ansässig sind, muss eine elektronische Rechnung erstellt werden.
- Ausführung einer Leistung an eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist (§ 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 UStG)
- Ausführung einer steuerpflichtigen Werklieferung (§ 3 Abs. 4 Satz 1 UStG) oder einer sonstigen Leistung im Zusammenhang mit einem **Grundstück** (§ 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 UStG) an einen Leistungsempfänger, der nicht Unternehmer bzw. keine nicht unternehmerisch tätige juristische Person ist. Mit der Pflicht zur Rechnungsausstellung und der korrespondierenden Pflicht zur Aufbewahrung der Rechnungen (auch für Privatleute, vgl. § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG) will der Gesetzgeber insbesondere die „Ohne-Rechnung-Geschäfte“, die bei der Ausführung von Bauleistungen und anderen Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück an Privatpersonen vermutet werden, bekämpfen.

Führt der Unternehmer eine andere steuerbare Leistung als die in § 14 Abs. 2 Satz 2 UStG genannten Leistungen aus, ist er **berechtigt**, eine Rechnung auszustellen (§ 14 Abs. 2 Satz 1 UStG).

Neben dieser allgemeinen Rechnungsstellungspflicht bestehen weitere Rechnungsstellungspflichten für besondere Anwendungsfälle. So muss z.B. für innergemeinschaftliche Fernverkäufe nach § 3c Abs. 1 UStG eine Rechnung erstellt werden, wenn keine Teilnahme am besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18j UStG (OSS-Verfahren) erfolgt (§ 14a Abs. 2 UStG).

Für innergemeinschaftliche Lieferungen besteht eine Rechnungsstellungspflicht nach § 14a Abs. 3 UStG innerhalb von fünfzehn Tagen nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Lieferung ausgeführt wurde. In den Fällen der Steuerschuldumkehr nach § 13b Abs. 5 UStG besteht nach § 14a Abs. 5 UStG ebenfalls eine Rechnungsstellungspflicht.



Die Rechnungsstellungspflicht in § 14 Abs. 2 Satz 2 UStG normiert die ohnehin bestehende zivilrechtliche Nebenpflicht zur Abrechnung. Der Anspruch ist daher vom Berechtigten auf dem **Zivilrechtsweg** zu verfolgen (Abschn. 14.1 Abs. 5 UStAE). Der Leistungsempfänger hat ein Zurückbehaltungsrecht gem. § 273 BGB, solange der leistende Unternehmer nicht seiner Pflicht zur Erteilung einer ordnungsgemäßen Rechnung nachkommt. Daneben droht bei der Verletzung der Rechnungsausstellungspflicht die Verhängung einer Geldbuße. Denn wer der Verpflichtung zur Ausstellung einer Rechnung vorsätzlich oder leichtfertig nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, handelt nach § 26a Abs. 2 Nr. 1 UStG ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer **Geldbuße von bis zu 5.000 €** geahndet werden.

► **Fallbeispiel:**

Jörg Scharrer, Inhaber einer Großbäckerei, hat den Malermeister Johann Schmölz beauftragt, Anstricharbeiten in neu ausgebauten Büroräumen der Bäckerei auszuführen. Es ist eine Pauschalvergütung von 5.000 € vereinbart. Gegen die von Johann Schmölz am 2.10. erteilte Rechnung über Anstricharbeiten 5.000 € zzgl. 19 % USt von 950 € wendet Jörg Scharrer ein, dass mangels eines ausdrücklichen Hinweises auf zusätzlich zu berechnende USt die vereinbarte Pauschalvergütung von 5.000 € den zivilrechtlichen Preis für die auszuführenden Arbeiten darstelle. Er verlangt von Johann Schmölz eine Abrechnung, in der die Vergütungssumme von 5.000 € in das umsatzsteuerliche Entgelt von 4.201,68 € und die darauf entfallende Steuer von 798,32 € aufgeteilt wird.

► **Lösung:**

Jörg Scharrer beruft sich zu Recht darauf, dass der vereinbarte Preis von 5.000 € die vom Auftraggeber zivilrechtlich geschuldete Vergütung darstelle, in der die Umsatzsteuer enthalten sei. Nach herrschender Meinung besteht kein Handelsbrauch dahingehend, dass Preisvereinbarungen unter Kaufleuten netto zu verstehen seien. Jörg Scharrer hat auch nach § 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UStG einen zivilrechtlichen Anspruch auf Erteilung einer ordnungsgemäßen Rechnung mit einem Umsatzsteuerausweis von 798,32 € Umsatzsteuer.



1.2 Differenzierung zwischen elektronischer und sonstiger Rechnung



PRÜFUNGSTIPP

Für den schriftlichen Teil der Steuerberaterprüfung ist nicht damit zu rechnen, dass die elektronische Rechnungsstellung vertieft geprüft wird. Vor diesem Hintergrund sollen nachfolgend nur die wichtigsten Aspekte genannt werden. In der mündlichen Prüfung kann diese hingegen Prüfungsgegenstand sein – dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die elektronische Rechnung zum 1.1.2025 mit dem Wachstumschancengesetz neu geregelt wurde.



HINWEIS

Für einen Übergangszeitraum bis 31.12.2027 kann auch die bis 31.12.2024 gültige Regelung weiterhin Anwendung finden, so dass diese im Anschluss ebenfalls dargestellt wird.

Seit 1.1.2025 wird zwischen **elektronischen Rechnungen** und **sonstigen Rechnungen** unterschieden, die umsatzsteuerlich grds. gleichwertig nebeneinanderstehen. Nach § 14 Abs. 1 Satz 3 UStG ist „eine **elektronische Rechnung** eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht“. Eine **sonstige Rechnung** ist jegliche Rechnung, die diesen Anforderungen nicht gerecht wird (§ 14 Abs. 1 Satz 4 UStG). Damit können sowohl Papierrechnungen als auch Rechnungen, die keine strukturierten Daten enthalten (z.B. pdf-Dateien) unter die sonstigen Rechnungen fallen. Welche Formate für die strukturierten Daten zugelassen sind, bestimmt § 14 Abs. 1 Satz 6 UStG näher. Es muss der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung und der Liste der entsprechenden Syntaxen gemäß der Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.4.2014 über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen entsprechen oder kann zwischen Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger vereinbart werden, sofern das Format die richtige und vollständige Extraktion der nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben aus der elektronischen Rechnung in ein Format ermöglicht, das der obigen EU-Norm entspricht oder mit dieser interoperabel ist. XML-Dateien erfüllen regelmäßig diese Anforderungen.

Sowohl für eine elektronische als auch eine sonstige Rechnung müssen die **Echtheit ihrer Herkunft** (Sicherstellung der Identität des Rechnungsausstellers), die **Unversehrtheit ihres Inhalts** (Unabänderbarkeit des Inhalts während der Übermittlung) und ihre **Lesbarkeit** gewährleistet sein (§ 14 Abs. 3 UStG). Hinsichtlich der Lesbarkeit genügt eine maschinelle Lesbarkeit für elektronische Rechnungen. Eine Lesbarkeit für das menschliche Auge ist hierfür nicht erforderlich.

Beide Rechnungsarten werden umsatzsteuerlich für den **Vorsteuerabzug** anerkannt, wenn die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet sind (§ 14 Abs. 3 UStG) und die Rechnung alle gesetzlich erforderlichen Angaben enthält (§ 14 Abs. 4 UStG, § 14a UStG).

Eine **Verpflichtung** zur Ausstellung einer elektronischen Rechnung besteht für alle Leistungsbeziehungen zwischen im Inland ansässigen Unternehmen (§ 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UStG), sofern die erbrachte Leistung nicht nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG steuerfrei ist. Eine Zustimmung des Empfängers ist nicht erforderlich. Dieser muss die Rechnung vielmehr annehmen. Sofern eine sonstige Rechnung elektronisch übermittelt wird, gilt jedoch wie bisher ein Zustimmungserfordernis.

Die Übermittlung der elektronischen Rechnungsstellung ist technologieneutral ausgestaltet. Das bedeutet, dass **kein bestimmtes technisches Übermittlungsverfahren** vorgeschrieben ist. Der Rechnungsaussteller ist vielmehr frei in seiner Entscheidung, in welcher Weise er Rechnungen übermittelt.

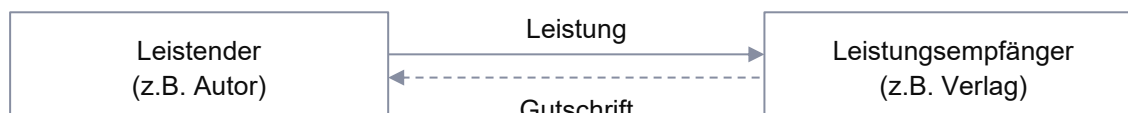
Elektronische Rechnungen können daher in ganz unterschiedlichen Formen den Empfänger erreichen: Als E-Mail (ggf. mit PDF- oder Textdateianhang), im EDI-Verfahren, über Computer-Fax oder Faxserver, per Web-Download oder sogar per USB-Stick. Auch DE-Mail oder E-Post können für die elektronische Übermittlung einer Rechnung verwendet werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass nach dem Gesetz eine Signatur nicht vorgeschrieben ist, diese gleichwohl aber verwendet werden kann.

Zur **Anwendung** der Regelung bestehen umfassende Übergangsfristen (§ 27 Abs. 38 UStG). Bis 31.12.2026 können alle Unternehmer als Leistungserbringer ohne weitere Voraussetzungen noch die bis 31.12.2024 gültige Regelung zur Rechnungsstellung anwenden. Bis 31.12.2027 gilt dies nur noch für bestimmte Unternehmer. Leistungsempfänger sind hingegen seit 1.1.2025 dazu verpflichtet, elektronische Rechnungen zu empfangen, sofern ihr Leistungspartner diese erstellt und übermittelt. Aufgrund des Nebeneinanders der beiden Regelungen wird nachfolgend die bisherige Regelung dargestellt.

In § 14 Abs. 1 Satz 8 UStG i.d.F. bis 31.12.2024 fand sich eine abweichende gesetzliche **Definition der elektronischen Rechnung**. Unterschieden wurde lediglich zwischen Papierrechnungen und elektronischen Rechnungen. Eine elektronische Rechnung war eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird. Hierunter können demnach auch Rechnungen fallen, die per E-Mail ggf. mit PDF- oder Textdateianhang, per Computer-Telefax oder Fax-Server, per Web-Download oder im Wege des Datenträgeraustauschs (EDI) übermittelt werden. Die Übermittlung einer Rechnung von Standard-Fax zu Standard-Fax oder von Computer-Telefax / Fax-Server an Standard-Telefax gilt als Papierrechnung. Auch Papier- und elektronische Rechnungen sind umsatzsteuerlich gleich zu behandeln.

1.3 Abgrenzung von Rechnungs- und Gutschriftsverfahren

Rechnet der leistende Unternehmer mit einem Dokument ab, handelt es sich um eine **Rechnung**. Unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Satz 5, 6 UStG ist daneben eine Abrechnung im **Gutschriftsverfahren** durch den Leistungsempfänger möglich (z.B. der Verlag rechnet gegenüber dem Autor ab).



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2023 wurde im Rahmen eines Kommissionsgeschäfts per Gutschrift abgerechnet.



HINWEIS

Keine Gutschrift im umsatzsteuerlichen Sinn ist die im allgemeinen Sprachgebrauch ebenso bezeichnete Korrektur einer zuvor ergangenen Rechnung (z.B. der leistende Unternehmer hat aus Versehen in einer Rechnung über eine Leistung abgerechnet, die er gar nicht erbracht hat; auf die Beschwerde des Kunden hin erteilt er dem Kunden eine entsprechende Gutschrift, vgl. Abschn. 14.3 Abs. 2 Satz 5 UStAE).

§ 14 Abs. 2 Satz 2 UStG definiert die Gutschrift als eine Rechnung, die vom Leistungsempfänger ausgestellt wird. Die am Leistungsaustausch Beteiligten können **frei vereinbaren**, ob der leistende Unternehmer mittels (klassischer) Rechnung oder der Leistungsempfänger mittels Gutschrift abrechnet.



Die Vereinbarung über die Abrechnung im Gutschriftsverfahren muss zwar grds. vor der Abrechnung getroffen worden sein, die Annahme einer Gutschrift ohne Widerspruch seitens des Gutschriftsempfängers wird aber als konkludente Zustimmung gewertet. Sie ist an keine besondere Form gebunden, kann sich aus Verträgen oder sonstigen Geschäftsunterlagen ergeben oder auch mündlich getroffen werden.



PRÜFUNGSTIPP

In den allgemeinen Hinweisen finden Sie in der Prüfung regelmäßig den Hinweis, dass „gegebenenfalls Einverständnis über die Abrechnung im Gutschriftenweg besteht“.

Auch eine Gutschrift ist in den Fällen der Rechnungsstellungspflicht grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten zu erteilen und hat die Angabe „Gutschrift“ (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 UStG) zu enthalten (Abschn. 14.3 Abs. 2 UStAE, Abschn. 14.5 Abs. 24 UStAE).

Fallbeispiel:

Der NWB Verlag rechnet mit seinem Autor Professor Dr. Thomas Küffner, wie zuvor vereinbart, wie folgt ab:

NWB Verlag
Eschstr. 22
44621 Herne

Autoren-Nr. 1158084
Herne, den 9. Juni 00
Gutschrift-Nr. Z70002727
USt-IdNr. DE156631560

Herrn WP/StB/RA/FA f. SteuerR
Prof. Dr. Thomas Küffner
Unterer Anger 3
80331 München

Gutschrift

Sehr geehrter Herr Professor Küffner,
Sie erhalten folgendes Honorar

	€ Netto	7 % MwSt	€ Brutto
Beitrag für NWB, Ausgabe 19/00	460,00	32,20	492,20
Honorarbetrag	460,00	32,20	492,20

Dieser Betrag wird überwiesen auf ihr Konto Nr. ...

Mit freundlichen Grüßen
NWB Verlag

Lösung:

Leistender Unternehmer ist der Autor Professor Thomas Küffner. Rechnet der NWB Verlag als Leistungsempfänger gegenüber dem leistenden Unternehmer ab, handelt es sich dabei um eine Gutschrift. Die Gutschrift wirkt nach § 14 Abs. 2 Satz 5 UStG als Rechnung, da die Abrechnung mittels Gutschrift zuvor vereinbart wurde.

Die Gutschrift enthält auch sämtliche Angaben nach § 14 Abs. 4 UStG. Insbesondere enthält sie eine Gutschriftennummer (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 UStG), die nach Abschn. 14.5 Abs. 13 Satz 1 UStAE vom Gutschriftsaussteller zu vergeben ist.

Hingegen muss die USt-IdNr. (oder die Steuernummer, § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG) des leistenden Unternehmers angegeben werden (Abschn. 14.5 Abs. 5 Satz 6, 7 UStAE). Auch enthält das Dokument die Angabe „Gutschrift“ (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 UStG).

Der NWB Verlag kann gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 2 UStG aus der Gutschrift einen Vorsteuerabzug i.H.v. 32,20 € vornehmen.

2. Die ordnungsgemäße Rechnung im Sinne des § 14 UStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Mindestangaben in einer Rechnung – v10315

Um als **vollständige** Rechnung, insbesondere für Zwecke des Vorsteuerabzugs, gelten zu können, muss eine Rechnung nach § 14 Abs. 4 UStG folgende Angaben enthalten:

- den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers,
- die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,
- das Ausstellungsdatum (Rechnungsdatum),
- eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer),
- die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung,
- den Zeitpunkt der Lieferung oder der sonstigen Leistung; bei Anzahlungen der Zeitpunkt der Vereinnahmung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts, sofern dieser Zeitpunkt feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt,
- das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts (z.B. Boni, Skonti und Rabatte), sofern sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist, und
- den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag oder, im Falle einer Steuerbefreiung, den Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt,
- in den Fällen des § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG (Werklieferung oder sonstige Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück) einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht des Leistungsempfängers,
- im Falle der Abrechnung im Gutschriftsverfahren die Angabe „Gutschrift“.

Fehlt nur eine der Angaben gem. § 14 Abs. 4 UStG, wird dem Leistungsempfänger der Vorsteuerabzug grundsätzlich nicht gewährt. Gleiches gilt im Regelfall, wenn Rechnungsangaben nicht korrekt sind (Abschn. 15.2a Abs. 6 UStAE).



HINWEIS

Ab 1.1.2028 muss eine ordnungsgemäße Rechnung zudem nach § 14 Abs. 4 Nr. 6a UStG den Hinweis „Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten“ enthalten, wenn der Leistungserbringer seine Umsätze nach vereinnahmten Entgelten i.S.d. § 20 UStG versteuert. Denn dies entscheidet sodann über den Zeitpunkt der Entstehung des Vorsteuerabzugsrechts nach § 15 Abs. 1 Satz 2 UStG i.d.F. ab 1.1.2028.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Folgen fehlerhafter Rechnungen – v10305



PRÜFUNGSTIPP

Die Umsatzsteuerklausuren in der Steuerberaterprüfung enthalten in aller Regel folgenden Bearbeitungshinweis:

„Soweit aus dem Sachverhalt nichts Gegenteiliges hervorgeht, enthalten Rechnungen die nach § 14, § 14a UStG bzw. § 33, § 34 UStDV erforderlichen Angaben.“ (so im Wesentlichen der Hinweis der Teilaufgabe Umsatzsteuer in den Steuerberaterprüfungen der letzten Jahre)

Sie müssen also nur dann die ordnungsgemäße Rechnungsausstellung sorgfältig überprüfen, wenn im Aufgabentext einer Klausur Einzelheiten einer erteilten Rechnung aufgeführt werden. Dabei sollten Sie prüfen, ob die Rechnung alle nach § 14 Abs. 4 UStG erforderlichen Angaben enthält.

Eine Rechnung einer Buchhandlung, die den Erfordernissen einer ordnungsgemäßen Rechnung entspricht, könnte folgendermaßen aussehen:

Vollständiger Name und Anschrift des Leistenden	Fachbuchhandlung Kathrin Klempner Universitätsstr. 34 86159 Augsburg	Steuernr. 103/123/45678	Steuer- oder UStIdNr.
Fortlaufende Rechnungsnummer	KMLZ Rechtsanwalts- gesellschaft mbH Unterer Anger 3 80331 München	Vollständiger Name und Anschrift des Empfängers	
Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung	Rechnung Nr. 527 Lieferung vom 8. August 2026	10. August 2026	Ausstellungs- datum der Rechnung
Menge und Art der gelieferten Gegenstände	1 Küffner / Zugmaier, Umsatzsteuer-Kommen- tar, NWB Verlag 1 Aufstellkalender „Steuerrecht einfach“	Steuersatz 7 % 19 %	Aufschlüsse- lung nach Steuersätzen
	Summe Waren 7 % Summe Waren 19 % Umsatzsteuer 7 % Umsatzsteuer 19 % Rechnungsbetrag gesamt	139,25 € 139,25 € 9,75 € 0,81 € 154,10 €	Ausweis des Nettoentgelts auf das Entgelt entfallender Steuerbetrag
	Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 20. August 2026 auf das Konto mit der IBAN DE ...		

2.1 Abrechnung durch den leistenden Unternehmer

Nur ein **Unternehmer** i.S.d. § 2 UStG kann eine Rechnung i.S.d. § 14 UStG rechtswirksam ausstellen. Wer Leistender und damit zutreffender Rechnungsaussteller ist, ergibt sich anhand des zivilrechtlichen Rechtsverhältnisses, das dem Leistungsaustausch zugrunde liegt.

§ 14 Abs. 2 Satz 4 UStG lässt auch die **Abrechnung durch einen Dritten** im Auftrag des leistenden Unternehmers zu. Der beauftragte Dritte (z.B. Abrechnungsstellen, Inkassobüros) muss stets im Namen und für Rechnung des Auftraggebers abrechnen.

2.2 Rechnungspflichtangaben

2.2.1 Name und Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers

Gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 **Nr. 1** UStG sind in der Rechnung der Name und die Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers jeweils vollständig anzugeben. Den Anforderungen ist genügt, wenn sich auf Grund der in die Rechnung aufgenommenen Bezeichnungen der Name und die Anschrift sowohl des leistenden Unternehmers als auch des Leistungsempfängers eindeutig feststellen lassen (§ 31 Abs. 2 UStDV).

2.2.2 Steuernummer oder USt-IdNr. des leistenden Unternehmers

Der leistende Unternehmer muss in der Rechnung entweder die ihm vom inländischen Finanzamt für Umsatzsteuerzwecke erteilte Steuernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte USt-IdNr. angeben (§ 14 Abs. 4 Satz 1 **Nr. 2** UStG).

Im Fall der **Gutschrift** ist die Steuernummer bzw. die USt-IdNr. des leistenden Unternehmers und nicht diejenige des Gutschriftausstellers (Leistungsempfängers) anzugeben. Der leistende Unternehmer (Gutschriftsempfänger) hat daher dem Aussteller der Gutschrift seine Steuernummer oder USt-IdNr. mitzuteilen (Abschn. 14.5 Abs. 5 Satz 6, 7 UStAE).

2.2.3 Ausstellungsdatum

Nach § 14 Abs. 4 Satz 1 **Nr. 3** UStG muss die Rechnung das Ausstellungsdatum enthalten.

2.2.4 Fortlaufende Nummer (Rechnungsnummer)

Durch die fortlaufende Nummer (Rechnungsnummer – § 14 Abs. 4 Satz 1 **Nr. 4** UStG) soll sichergestellt werden, dass die vom Unternehmer erstellte Rechnung einmalig ist. Nach Abschn. 14.5 Abs. 10 UStAE ist es bei der Erstellung der Rechnungsnummer zulässig, eine oder mehrere Zahlen- oder Buchstabenreihen zu verwenden. Auch eine **Kombination von Ziffern mit Buchstaben** ist möglich. Eine lückenlose Abfolge der ausgestellten Rechnungsnummern ist nicht zwingend.

Bei der Erstellung der Rechnungsnummer ist es – so Abschn. 14.5 Abs. 11 UStAE – dem Rechnungssteller überlassen, wie viele und welche **separaten Nummernkreise** geschaffen werden, in denen eine Rechnungsnummer jeweils einmalig vergeben wird. Dabei sind Nummernkreise für zeitlich, geografisch oder organisatorisch abgegrenzte Bereiche zulässig, z.B. für Zeiträume (Monate, Wochen, Tage), verschiedene Filialen, Betriebsstätten einschließlich Organgesellschaften oder Bestandsobjekte. Die einzelnen Nummernkreise müssen dabei nicht zwingend lückenlos sein. Es muss jedoch gewährleistet sein (z.B. durch Vergabe einer bestimmten Klassifizierung für einen Nummernkreis), dass die jeweilige Rechnung leicht und eindeutig dem jeweiligen Nummernkreis zugeordnet werden kann und die **Rechnungsnummer einmalig** ist.

Im Fall der **Gutschrift** muss der Aussteller (Leistungsempfänger) die fortlaufende Nummer vergeben (Abschn. 14.5 Abs. 13 Satz 1 UStAE).



2.2.5 Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder Umfang und Art der sonstigen Leistung

Nach § 14 Abs. 4 Satz 1 **Nr. 5** UStG muss in einer Rechnung die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder der Umfang und die Art der sonstigen Leistung angegeben werden. Handelsüblich ist jede im Geschäftsverkehr für einen Gegenstand allgemein verwendete Bezeichnung. Handelsübliche Sammelbezeichnungen können ausreichend sein, wenn sie die Bestimmung des anzuwendenden Steuersatzes eindeutig ermöglichen, z.B. Büromöbel (§ 12 Abs. 1 UStG: 19 %) oder Schnittblumen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG i.V.m. § 12 Abs. 2 Nr. 8 Anlage 2 UStG: 7 %). Hingegen reichen Bezeichnungen allgemeiner Art, die Gruppen verschiedenartiger Gegenstände umfassen, z.B. Geschenkartikel, nicht aus (Abschn. 14.5 Abs. 15 Satz 6 UStAE).

Zur Identifizierung einer abgerechneten Leistung können zudem andere Geschäftsunterlagen herangezogen werden können, wenn das Abrechnungsdokument selbst auf diese verweist und sie eindeutig bezeichnet. Die in Bezug genommenen Geschäftsunterlagen müssen der Rechnung nicht beigelegt sein.

2.2.6 Angabe des Zeitpunkts der Leistung

Gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 **Nr. 6** UStG ist in der Rechnung der **Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung anzugeben**. Bei einer Rechnung über eine bereits ausgeführte Lieferung oder sonstige Leistung ist eine Angabe des Leistungszeitpunkts in jedem Fall erforderlich. Der Zeitpunkt der Leistung kann sich aus anderen Dokumenten (z.B. Lieferschein) ergeben, die jedoch in dem Dokument, in dem Entgelt und Steuerbetrag enthalten sind, zu bezeichnen sind (§ 31 Abs. 1 UStDV). Bei der Angabe des Zeitpunkts der Leistung reicht es aus, wenn der Kalendermonat angegeben wird, in dem die Leistung ausgeführt wurde (§ 31 Abs. 4 UStDV).

In einer Rechnung ist der Zeitpunkt der Lieferung – außer in den Fällen des § 14 Abs. 5 Satz 1 UStG (dazu sogleich) – auch dann zwingend anzugeben, wenn er mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung identisch ist. Dies gilt auch dann, wenn der Tag der Leistung mit dem Rechnungsdatum übereinstimmt; in diesen Fällen genügt jedoch eine Angabe wie z.B. „Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum“ (Abschn. 14.5 Abs. 16 UStAE).

Nach § 14 Abs. 5 Satz 1 UStG i.V.m. § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 UStG ist der **Tag der Vereinnahmung des Entgelts** oder eines Teils des Entgelts **anzugeben**, sofern dieser Zeitpunkt bei der Rechnungsstellung feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung identisch ist. Wird über eine noch nicht ausgeführte Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet, handelt es sich um eine **Rechnung über eine Anzahlung**, in der die Angabe des Zeitpunkts der Vereinnahmung des Entgelts oder Teilentgelts entsprechend § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 UStG nur dann erforderlich ist, wenn der Zeitpunkt der Vereinnahmung feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt. In diesem Fall reicht es aus, den Kalendermonat der Vereinnahmung anzugeben.



HINWEIS

BFH und BMF gehen aktuell einen teilweise großzügigeren Weg, in dem das Leistungsdatum im Einzelfall als entbehrlich erachtet wird, wenn „nach den Verhältnissen des Einzelfalls davon auszugehen ist, dass die [Lieferung oder Leistung] in dem Monat der Rechnungsausstellung erbracht“ wurde.

2.2.7 Angabe „Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten“

Ab 1.1.2028 muss nach § 14 Abs. 4 Satz 1 **Nr. 6a** UStG zudem angegeben werden, wenn der leistende Unternehmer seine Umsätze nach vereinnahmten Entgelten berechnet (§ 20 UStG). Denn ebenfalls ab 1.1.2028 entsteht das Recht auf Vorsteuerabzug in Abhängigkeit des Zeitpunkts der Entstehung der Steuer beim leistenden Unternehmer (§ 15 Abs. 1 Satz 2 UStG i.d.F. ab 1.1.2028).

2.2.8 Nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsseltes Entgelt

Gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 **Nr. 7** UStG ist in der Rechnung das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt anzugeben. Unter Entgelt ist das (Netto-) Entgelt des § 10 Abs. 1 Satz 2 UStG zu verstehen.

2.2.9 Angabe der im Voraus vereinbarten Minderungen des Entgelts

Nach § 14 Abs. 4 Satz 1 **Nr. 7** UStG muss eine Rechnung zudem Angaben zu jeder im Voraus vereinbarten Minderung des Entgelts enthalten, soweit diese nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist. Dazu zählen insbesondere **Skonti, Boni und Rabatte**.

Nach Abschn. 14.5 Abs. 19 UStAE genügt es bei **Rabatt- oder Bonusvereinbarungen**, dass in der Rechnung auf die entsprechenden Konditionsvereinbarungen hingewiesen wird. Wenn eine leichte und eindeutige Überprüfbarkeit der Angaben gegeben ist, genügen Hinweise wie etwa: „Es bestehen Rabatt- oder Bonusvereinbarungen.“. Eine leichte und eindeutige Nachprüfbarkeit ist gegeben, wenn die Dokumente über die Entgeltminderungsvereinbarung in Schriftform vorhanden sind und auf Nachfrage ohne Zeitverzögerung vorgelegt werden können.

Bei **Skontovereinbarungen** genügt eine Angabe wie z.B. „2 % Skonto bei Zahlung bis ...“. Das Skonto muss nicht betragsmäßig, d.h. weder mit dem Brutto- noch mit dem Nettobetrag, ausgewiesen werden.

2.2.10 Steuersatz und Steuerbetrag oder Hinweis auf eine Steuerbefreiung

Gemäß § 14 Abs. 4 Satz 1 **Nr. 8** UStG ist in der Rechnung der Steuersatz sowie der auf das Entgelt entfallende Steuerbetrag oder – im Fall der Steuerbefreiung – ein Hinweis auf die Steuerbefreiung anzubringen.

2.2.11 Angabe „Gutschrift“

Wird im Gutschriftsverfahren abgerechnet (s.o.), muss das Dokument die Angabe „Gutschrift“ enthalten (§ 14 Abs. 4 Satz 1 **Nr. 10** UStG).

2.2.12 Weitere Pflichtangaben ohne Auswirkung auf den Vorsteuerabzug



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rechnungsstellung in Sonderfällen – v10306



Neben den genannten Pflichtangaben, die grds. Auswirkung auf das Vorsteuerabzugsrecht des Leistungsempfängers haben, muss die Rechnung weitere Pflichtangaben enthalten, deren Fehlen nicht zur Versagung des Vorsteuerabzugs beim Leistungsempfänger führt. Gemäß

- § 14 Abs. 4 Satz 1 **Nr. 9** UStG ist in den Fällen des § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG (grundstücksbezogene Leistung) ein **Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht** des Leistungsempfängers,
- § 14a Abs. 1 Satz 1, 3 UStG ist für sonstige Leistungen, die in einem anderen Mitgliedstaat erbracht werden und für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer dort schuldet, der Hinweis „**Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers**“ sowie die **USt-IdNr.** des leistenden Unternehmers sowie diejenige **des Leistungsempfängers**,
- § 14a Abs. 3 Satz 2 UStG ist in den Fällen der **innergemeinschaftlichen Lieferung** auch die **USt-IdNr.** des leistenden Unternehmers sowie diejenige **des Leistungsempfängers**,
- § 14a Abs. 5 Satz 1 UStG ist in den Fällen des § 13b Abs. 5 UStG ein Hinweis auf die „**Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers**“,
- § 14a Abs. 6 Satz 1 UStG ist in den Fällen des § 25 UStG (**Reiseleistungen**) und des § 25a UStG (**Differenzbesteuerung**) ein Hinweis auf „Sonderregelungen für Reisebüros“ bzw. „Gebrauchtgegenstände / Sonderregelung“, „Kunstgegenstände / Sonderregelung“, „Sammlungsstücke und Antiquitäten / Sonderregelung“,
- § 14a Abs. 7 Satz 1 UStG ist in den Fällen des § 25b UStG (**innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft**) auf dessen Vorliegen und die Steuerschuldnerschaft des letzten Abnehmers hinzuweisen und die **USt-IdNr.** des leistenden Unternehmers sowie **des Leistungsempfängers** anzugeben.

2.3 Besonderheiten bei Verträgen über Dauerleistungen (insbes. Miet- und Pachtverträge)

Verträge über Dauerleistungen sind u.a.:

- Miet- und Pachtverträge,
- Lizenzverträge,
- Gesellschaftsverträge,
- Geschäftsführeranstellungsverträge,
- Wartungsverträge,
- Pauschalverträge mit Steuerberatern.

Hier bestehen unterschiedliche Möglichkeiten, wie in der Praxis abgerechnet werden kann:

■ **Alternative 1: Abschnittsweise Abrechnung seitens des leistenden Unternehmers**

Rechnet der leistende Unternehmer, insbesondere der Vermieter (Verpächter) unter Verzicht auf die Steuerbefreiung (§ 9 UStG, § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG), entsprechend dem Vertrag abschnittsweise (z.B. wöchentlich, monatlich, (viertel-)jährlich) ab, hat diese abschnittsweise **Abrechnung** ebenfalls den Rechnungserfordernissen zu genügen.

■ **Alternative 2: Vertrag als Rechnung**

Als Alternative zur abschnittswisen Abrechnung seitens des leistenden **Unternehmers** kommt ein **gesonderter Umsatzsteuerausweis im Vertrag** in Betracht. Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 UStG ist eine Rechnung jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird, gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. Dementsprechend sieht auch Abschn. 14.1 Abs. 2 Satz 1 UStAE einen Vertrag, der die in § 14 Abs. 4 UStG geforderten Angaben enthält, als Rechnung an. Darüber hinaus wird eine sog. Konkretisierung des Leistungszeitpunkts verlangt (Abschn. 14.1 Abs. 2 Satz 3 UStAE; Abschn. 14.5 Abs. 17 UStAE). Aus dem Vertrag ergibt sich nämlich regelmäßig nicht, welche konkrete Teilleistung Leistungsgegenstand ist.

Der jeweilige Zeitraum (z.B. Januar 2026) kann nicht aus der Vereinbarung über Laufzeit und Entgelt (z.B. Mietzins) entnommen werden. Diese erforderliche Konkretisierung kann sich aus wiederkehrenden Abrechnungen seitens des Leistenden, aber auch aus Belegen über die Zahlung des Leistungsempfängers ergeben. Erst damit erhält die im Vertrag vereinbarte zeitraumbezogene Zahlung die erforderlichen tatsächlichen Ergänzungen. Diese kann sich auch aus Belegen des **Leistungsempfängers** ergeben. In Betracht kommen Ausfertigungen der Überweisungsaufträge oder bei Daueraufträgen und Lastschriften die Buchungsanzeigen auf den Kontoauszügen des Kreditinstituts.

2.4 Kleinbetragsrechnungen (§ 33 UStDV)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Kleinbetragsrechnungen – v10308

Bei **Kleinbetragsrechnungen bis zu 250 €** bestehen nur folgende Pflichtangaben (§ 33 UStDV):

- vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers,
- das Ausstellungsdatum (Rechnungsdatum),
- Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder der Umfang und die Art der sonstigen Leistung und
- das Entgelt und der darauf entfallende Steuerbetrag in einer Summe sowie der anzuwendende Steuersatz oder, im Fall einer Steuerbefreiung, ein Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt.

Ab 1.1.2028 ist zudem auch in Kleinbetragsrechnungen ggf. ein Hinweis auf eine Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten (§ 20 UStG) aufzunehmen.

Die Vereinfachungsregeln für Rechnungen über Kleinbeträge **gelten nicht** bei der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (§ 13b UStG) und auch nicht für die Versandhandelsregelung nach § 3c UStG und bei innergemeinschaftlichen Lieferungen nach § 6a UStG (§ 33 Satz 3 UStDV). Zudem können Kleinbetragsrechnungen immer als sonstige Rechnungen erstellt werden, so dass die elektronische Rechnungsstellungspflicht hier nicht greift.

► **Beispiel:**

Schreinermeister Konrad Mößmer betankt angesichts der hohen Spritpreise seinen Lkw nur noch bei freien Tankstellen. Am 1.10. tankt er bei der V-Markt-Tankstelle in Lechbruck am See Diesel und erhält eine Kleinbetragsrechnung über 258,60 €.

► **Lösung:**

Kleinbetragsrechnungen sind nur bis zu einem Gesamtbetrag von 250 € zulässig. Ab einem Gesamtbetrag von 250 € muss eine ordnungsgemäße Rechnung i.S.v. § 14 Abs. 4 UStG ausgestellt werden. Konrad Mößmer kann aus der Kleinbetragsrechnung über 258,60 € keinen Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 2 UStG vornehmen.

2.5 Vorsteuerabzug i.S.v. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG

Das Recht des Rechnungsempfängers auf Vorsteuerabzug hängt von der korrekten Darstellung der genannten Angaben auf der Rechnung ab (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG). Der Leistungsempfänger hat daher die in der Rechnung enthaltenen Angaben auf **Vollständigkeit und Richtigkeit** zu überprüfen. Dabei ist allerdings der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren (Abschn. 15.2a Abs. 6 UStAE).



Fehlt nach derzeitigem deutschen Recht eine der genannten Voraussetzungen, ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen! Vor diesem Hintergrund sollten in der Praxis unvollständige Rechnungen mit einem entsprechenden Hinweis zurückgegeben werden und um deren Berichtigung gebeten werden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rechnungsberichtigung – v10309



HINWEIS

Die Bedeutung der Vollständigkeit einer Rechnung für Zwecke des Vorsteuerabzugs wird vor dem Hintergrund aktueller Rechtsprechung des EuGH (insbes. EuGH, Urteil v. 21.11.2018, C-664/16, Vădan; EuGH, Urteil v. 15.9.2016 – Rs. C-518/14, Senatex; EuGH, Urteil v. 15.9.2016 – Rs. C-516/14, Barlis 06) stark diskutiert. Sowohl § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG als auch der Umsatzsteueranwendungserlass setzen eine vollständige Rechnung dennoch voraus. Deshalb empfehlen wir Ihnen in der Steuerberaterprüfung, bei nicht vollständiger Rechnung von einer nicht ordnungsgemäßen Rechnung auszugehen, die den Vorsteuerabzug ausschließt.

► **Übungsfall:**

Kaugummiautomatenfabrikant Heiner Braumüller bestellt am 5.10. beim EDV-Händler Murksmüller zwei neue Flachbildschirme, die er am 8.10. geliefert bekommt. Die der Lieferung beigefügte Rechnung über 1.000 € zzgl. 190 € USt enthält weder die Steuernummer noch die USt-IdNr. von Murksmüller. Dies beanstandet Heiner Braumüller, so dass ihm Murksmüller am 7.1. eine entsprechend korrigierte Rechnung mit sämtlichen Rechnungsangaben aushändigt. Heiner Braumüller gibt monatliche Voranmeldungen ab.

► **Lösung:**

Aus der Rechnung vom 8.10. kann Heiner Braumüller keinen Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG vornehmen, da er nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG keine „nach den §§ 14, 14a ausgestellte Rechnung besitzt“. Er kann jedoch aus der korrigierten Rechnung vom 7.1. einen Vorsteuerabzug i.H.v. 190 € vornehmen. Dieses Recht steht ihm bereits mit Ablauf des VAZ Oktober zu, da die Rechnungsberichtigung auf den Zeitpunkt der ursprünglichen fehlerhaften Rechnung zurückwirkt, da diese die erforderlichen Mindestangaben einer Rechnung (Angaben zu den Leistungspartnern, eine Leistungsbeschreibung, das Entgelt sowie die gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer) enthielt (Abschn. 15.2a Abs. 7 Satz 2 UStAE).

Der Rechnungsempfänger hat auch die **Richtigkeit der Rechnungsangaben** zu überprüfen. Ist etwa die Angabe des leistenden Unternehmers auf der Rechnung falsch, ist der Vorsteuerabzug des Rechnungsempfängers ausgeschlossen. Die Überprüfung der Richtigkeit der Steuernummer oder der inländischen USt-IdNr. ist dem Rechnungsempfänger regelmäßig nicht möglich. Ist eine dieser Angaben unrichtig und konnte der Unternehmer dies nicht erkennen, bleibt der Vorsteuerabzug erhalten, wenn im Übrigen die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug gegeben sind (Abschn. 15.2a Abs. 6 Satz 4, 5 UStAE). Enthält die Rechnung jedoch entgegen § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG nur eine Zahlen- und Buchstabenkombination (z.B. „75/180 Wv“), bei der es sich nicht um die dem leistenden Unternehmer erteilte Steuernummer handelt, ist der Leistungsempfänger nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG – vorbehaltlich einer Rechnungsberichtigung – nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt (Abschn. 15.2a Abs. 6 Satz 3 UStAE).

Ungenauigkeiten führen unter den übrigen Voraussetzungen nicht zu einer Versagung des Vorsteuerabzugs, z.B. bei einfachen Schreibfehlern im Namen oder in der Anschrift des leistenden Unternehmers oder des Leistungsempfängers (Abschn. 15.2a Abs. 6 Satz 13 UStAE).

2.6 Abrechnung über verbilligte Leistungen, die auf der Grundlage der Mindestbemessungsgrundlage besteuert werden

2.6.1 Inhalt und Anwendungsbereich des § 14 Abs. 4 Satz 2 UStG

§ 14 Abs. 4 Satz 2 UStG ermöglicht in den Fällen der Mindestbemessungsgrundlage (§ 10 Abs. 5 UStG) den gesonderten Steuerausweis und darauf basierend den **Vorsteuerabzug** des Leistungsempfängers in den in § 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 UStG geregelten Fällen und zwar

- bei **verbilligten** Lieferungen oder sonstigen Leistungen von **Personenvereinigungen** an ihre Mitglieder oder diesen nahestehende Personen und von Einzelunternehmern an ihnen **nahestehende Personen** (§ 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UStG), wenn die Bemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 UStG das Entgelt nach § 10 Abs. 1 UStG übersteigt;

► **Beispiele:**

***Vermietung gewerblicher Räume** zwischen Ehegatten oder Verwandten oder zwischen Gesellschaftern und der Gesellschaft, wenn die Kostenmiete (§ 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UStG i.V.m. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG) die vom Mieter tatsächlich gezahlte Miete übersteigt.*

***Betriebsübertragung** von Eltern auf Kinder im Wege einer gemischten Schenkung, wenn bei der Übertragung des Unternehmensvermögens als wesentlich anzusehende Betriebsgrundlagen zurückbehalten werden (d.h. eine nach § 1 Abs. 1a UStG nichtsteuerbare Geschäftsveräußerung nicht angenommen werden kann). Gemischte Schenkungen dieser Art, bei denen die Gegenleistung des Erwerbers niedriger ist als die Summe der Einkaufspreise zzgl. Nebenkosten oder der Selbstkosten der übertragenen Besitzposten, liegen häufig bei Betriebsübertragungen im Wege vorweggenommener Erbfolge vor.*

- bei **verbilligten** Lieferungen und sonstigen Leistungen an **das Personal** oder dessen **Angehörige** (§ 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 UStG), wenn die Bemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 UStG das Entgelt nach § 10 Abs. 1 UStG übersteigt. Die Berechtigung zum Steuerausweis hat bei Sachleistungen des Arbeitgebers nur dann Bedeutung, wenn der Arbeitnehmer oder sein Angehöriger Unternehmer ist und die Leistung für sein Unternehmen in Anspruch nimmt.

Die Mindestbemessungsgrundlage findet keine Anwendung, soweit das vereinbarte Entgelt marktüblich ist (§ 10 Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2, Satz 2 UStG).

2.6.2 Rechnungserteilung und Angaben in der Rechnung i.S.d. § 14 Abs. 4 Satz 2 UStG

In Rechnungen für Leistungen, auf die die Mindestbemessungsgrundlage anzuwenden ist, darf nicht nur die höhere USt, sondern es **muss** auch die dieser Steuer zugrunde liegende Bemessungsgrundlage angegeben werden (Abschn. 14.9 Abs. 1 Satz 2 UStAE). Würde nur das vom Leistungsempfänger gezahlte Entgelt und nicht auch die Mindestbemessungsgrundlage in der Rechnung angegeben, hätte der Leistungsempfänger von einem überhöhten Steuerausweis auszugehen, so dass er den Vorsteuerabzug auf den Betrag beschränken müsste, der sich bei Anwendung des zutreffenden Steuersatzes auf das Entgelt nach § 10 Abs. 1 UStG ergibt.



► **Beispiel:**

Eine GmbH vermietet gewerbliche Räume für monatlich 2.000 € zzgl. USt an den Sohn des Alleingesellschafters zu einem unter der Kostenmiete (und auch der marktüblichen Miete) liegenden monatlichen Mietzins. Die Bemessungsgrundlage gem. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 UStG i.V.m. § 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UStG beträgt 3.000 €. Die Mietrechnung müsste wie folgt lauten:

Miete für den Monat Mai	2.000 €
zzgl. Umsatzsteuer 19 % der Mindestbemessungsgrundlage von 3.000 €	570 €
Gesamtbetrag Mietzins Mai	2.570 €

2.7 Unentgeltliche Leistungen und Leistungsfiktionen gem. § 3 Abs. 1b und Abs. 9a UStG

Für die unentgeltlichen Leistungen i.S.d. § 3 Abs. 1b UStG und § 3 Abs. 9a UStG gibt es **keine Möglichkeit**, eine **Rechnung** mit Steuerausweis zu erteilen. Auch bei unentgeltlichen Wertabgaben für Zwecke außerhalb des Unternehmens kann es vorkommen, dass der unentgeltlich zugewendete Gegenstand oder die unentgeltlich erbrachte sonstige Leistung vom Leistungsempfänger in dessen Unternehmen verwendet wird.

► **Beispiel:**

Unternehmer schenkt seinem Sohn einen bis dahin gewerblich genutzten Pkw, den dieser für seine freiberuflich oder gewerblich ausgeübte selbständige Tätigkeit nutzt.

§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 UStG **berechtigt** den Unternehmer nur bei entgeltlichen Leistungen i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG zur Erteilung einer Rechnung mit gesondertem Steuerausweis. Auf die – den entgeltlichen Leistungen gleichgestellten – Leistungen gem. § 3 Abs. 1b UStG und § 3 Abs. 9a UStG nimmt die Vorschrift keinen Bezug (was bei einer gewollten Einbeziehung erforderlich gewesen wäre).

§ 14 Abs. 4 Satz 2 UStG lässt eine Rechnungsstellung und damit einen Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG nur in den Fällen **verbilligter** Leistungen des Unternehmers zu, nicht hingegen in Fällen unentgeltlicher Leistungen, die aus unternehmerischen Gründen erbracht werden.



HINWEIS

In den Fällen, in denen die unentgeltliche Wertabgabe in das Unternehmensvermögen des Empfängers der Zuwendung eingeht, sollte daher mit Rücksicht auf § 14 Abs. 4 Satz 2 UStG die Leistung **nicht unentgeltlich**, sondern gegen ein, wenn auch **verbilligtes**, aber nicht nur symbolisches **Entgelt** erbracht werden.

► **Fallbeispiel:**

An der Menzinger IT-Service GmbH mit Sitz und Lager in München ist u.a. der Gesellschafter Hans Weiß beteiligt. Seine Ehefrau betreibt ein Software-Unternehmen, mit der die GmbH ständige Geschäftsverbindung unterhält. Zum Firmenjubiläum des Software-Unternehmens am 15.3. schenkt die GmbH Frau Weiß ein Notebook (Einkaufspreis 2.000 € zzgl. 380 € USt). Das Notebook wird Frau Weiß unentgeltlich zugewendet, weil die Geschäftsverbindung zu ihrem Unternehmen von großer Bedeutung für die GmbH ist. Private Gründe haben keine Rolle gespielt.

Alternativ:

Das Notebook wird Frau Weiß mit Rücksicht auf die der GmbH wichtige Geschäftsverbindung zu ihrem Software-Unternehmen zum Preis von 800 € zzgl. 152 € USt überlassen. Frau Weiß verwendet das Notebook zu 50 % für ihr Software-Unternehmen und zu 50 % zur Vorbereitung ihrer steuerfreien Bildungsleistungen nach § 4 Nr. 21 Buchst. b Doppelbuchst. aa UStG.

► **Lösung:**

Unterstellt, dass es gelingt, dem Finanzamt die unternehmerischen Gründe für die am 15.3. ausgeführte, unentgeltliche Zuwendung plausibel zu machen: Die unentgeltliche Zuwendung, die aus unternehmerischen Gründen erfolgt, wird nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 3 UStG einer Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt. Eine Ausnahme von der Besteuerung scheidet aus, da der Vorteil, der Frau Weiß hier zugewendet wird, gegenüber dem Vorteil der GmbH nicht nur nebensächlich ist (Abschn. 3.2 Abs. 4 UStAE). Bemessungsgrundlage des steuerbaren (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG, § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und auch steuerpflichtigen Umsatzes ist nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG der Einkaufspreis zzgl. etwaiger Nebenkosten (= 2.000 €). Es fällt eine USt gem. § 12 Abs. 1 UStG (19 %) von 380 € an. Eine Rechnungsstellung nach § 14 Abs. 4 Satz 2 UStG ist nicht möglich, so dass Frau Weiß keinen Vorsteuerabzug vornehmen kann (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 2 UStG).

Wird die Zuwendung im **Alternativsachverhalt** gegen Entgelt, wenn auch verbilligt, ausgeführt, liegt eine Lieferung nach § 3 Abs. 1 UStG vor. Bemessungsgrundlage der steuerbaren (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG, § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtigen Lieferung gem. § 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 UStG i.V.m. § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG ist auch in diesem Fall der Einkaufspreis zzgl. etwaiger Nebenkosten, da das tatsächlich gezahlte Entgelt niedriger ist. Nach § 14 Abs. 4 Satz 2 UStG ist die GmbH berechtigt und auf Verlangen der Software-Unternehmerin Weiß verpflichtet, eine Rechnung zu erteilen, in der die Bemessungsgrundlage gem. § 10 Abs. 4 UStG (Einkaufspreis 2.000 €) und der darauf entfallende Umsatzsteuerbetrag (380 €) anzugeben sind. Bei Vorliegen auch der übrigen Voraussetzungen kann die Leistungsempfängerin gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1, 2 UStG den ausgewiesenen Steuerbetrag als Vorsteuer abziehen.

2.8 Rechnungserteilung in den Fällen der Istbesteuerung gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG

Die **Istbesteuerung** nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG betrifft steuerpflichtige Leistungen, für die das Entgelt ganz oder anteilig vor Ausführung der Leistung bezahlt wird. Die Vorschrift des § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG führt bei **Voraus- und Anzahlungen** bereits vor Ausführung der Leistung zur Entstehung der Steuer, soweit sie sich anteilig aus dem Vorauszahlungs- bzw. Anzahlungsbetrag ergibt. Dem vorauszahlenden Leistungsempfänger steht der Vorsteuerabzug zu, sobald die Zahlung geleistet wurde und eine Abrechnung mit Steuerausweis vorliegt (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 UStG). Die Abrechnung über Voraus- und Anzahlungen kann durch Rechnung und durch Gutschrift erfolgen (Abschn. 14.8 Abs. 3 UStAE).

► **Fallbeispiel:**

Bauunternehmer Konrad Jörger hat im April bei seinem Baumaschinenhändler B einen Kleinbagger bestellt. Das Gerät soll Ende Juli geliefert werden. Auf Wunsch von Jörger erteilt B sofort eine Rechnung über den Gesamtbetrag von 40.000 € zzgl. 7.600 € USt. Die Rechnung gibt das voraussichtliche Lieferdatum 31.7. an. Vereinbarungsgemäß leistet Jörger am 20.4. eine Anzahlung von 15.000 €.



► **Lösung:**

Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG kann Jörger bereits im VAZ April die auf die Anzahlung von 15.000 € entfallende USt von (^{19/119} von 15.000 € =) 2.394,96 € als Vorsteuer abziehen. Mit der bereits erteilten Gesamtrechnung hat B eine Rechnung mit gesondertem Steuerausweis erteilt (siehe Abschn. 14.8 Abs. 6 UStAE), so dass die Voraussetzungen für den Abzug der auf die Anzahlung entfallenden USt als Vorsteuer nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 UStG im VAZ April vorlagen. Es muss keine Anzahlungsrechnung mehr erteilt werden. Die restliche Vorsteuer ist im VAZ der Lieferung oder, falls die Zahlung früher erfolgt, im VAZ der Zahlung abziehbar. Der Baumaschinenhändler schuldet nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG die Steuer aus der vor Ausführung der Lieferung geleisteten Anzahlung mit Ablauf des VAZ April in Höhe von 2.394,96 €.

Aus **Rechnungen** über **Voraus-** oder **Anzahlungen** muss hervorgehen, dass damit Zahlungen vor Ausführung der Leistung abgerechnet werden (Abschn. 14.8 Abs. 1 UStAE). Wird die Lieferung, für die der Empfänger eine Voraus- oder Anzahlung geleistet und eine als Voraus- oder Anzahlungsrechnung gekennzeichnete Abrechnung erhalten hat, nicht ausgeführt oder werden die berechneten Voraus- oder Anzahlungen nicht geleistet, tritt **keine** Besteuerung nach § 14c Abs. 2 UStG ein (Abschn. 14.8 Abs. 2 UStAE).

Fehlt die ausdrückliche Bezeichnung als Voraus- oder Anzahlungsrechnung oder die Angabe des künftigen (voraussichtlichen) Leistungszeitpunkts, führt **§ 14c Abs. 2 UStG** zur **Steuerschuld** wegen Steuerausweises bei nicht ausgeführter Leistung, wenn – aus welchen Gründen auch immer – die Leistung später nicht erbracht wird.

Nach Ausführung der Leistung kann der Unternehmer eine **Endrechnung** erteilen, in der die vor Ausführung der Leistung vereinnahmten Teilentgelte und die auf sie entfallenden Steuerbeträge abzusetzen sind, sofern Voraus- oder Anzahlungsrechnungen mit gesondertem Steuerausweis erteilt wurden. Fehlt in der Endrechnung die Angabe der vor Leistung vereinnahmten Entgeltteile und der darauf entfallenden USt-Beträge oder werden nur Teile dieser Beträge angegeben, so hat der Unternehmer die gesamte in der Endrechnung ausgewiesene USt abzuführen. Der Unternehmer schuldet dann den Teil der USt, der bereits in den Voraus- oder Anzahlungsrechnungen ausgewiesen ist, aufgrund des Gesamtausweises in der Endrechnung nach § 14c Abs. 1 UStG nochmals.



PRÜFUNGSTIPP

In der schriftlichen Steuerberaterprüfung 2021 wurden die Abschlagszahlungen in der Endrechnung nicht gesondert abgesetzt. Dies hatte die Steuerschuld einer zu hoch ausgewiesenen USt in der Endrechnung nach § 14c Abs. 1 UStG zur Folge. Korrespondierend stand dem Leistungsempfänger das Vorsteuerabzugsrecht hier insoweit nicht zu. In der Steuerberaterprüfung 2023 wurde zwar ebenfalls per Endrechnung abgerechnet. Hier aber in richtiger Art und Weise, so dass sich eine Auswirkung lediglich auf die Steuerentstehung ergab.

Gem. **§ 14c Abs. 1 Satz 2 UStG** kann der Unternehmer die unzutreffende Abrechnung **berichtigen**, indem er eine dem § 14 Abs. 5 Satz 2 UStG entsprechende Endrechnung erteilt; gem. § 17 Abs. 1 UStG analog entfällt dann die nach § 14c Abs. 1 UStG geschuldete Umsatzsteuer wieder (Abschn. 14.8 Abs. 10 UStAE). Solange eine Berichtigung der Abrechnung nicht vorgenommen ist, kann der Leistungsempfänger nur den Teil der in der Endrechnung ausgewiesenen Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen, der auf das restliche Entgelt entfällt (Abschn. 14.8 Abs. 10 Satz 4 UStAE). Im Einzelnen finden Sie die Folgen des § 14c UStG im zweiten Teil dieses Lehrbriefs.

► **Fallbeispiel:**

Bauunternehmer Mariner hat ein Garagengebäude erstellt, das am 15.4. an den Auftraggeber A übergeben wird. Er hat die folgenden Vorausrechnungen erteilt, die umgehend bezahlt worden sind:

- am 15.1. über 20.000 € zzgl. 3.800 € USt = 23.800 €
- am 20.2. über 22.000 € zzgl. 4.180 € USt = 26.180 €

Die am 10.5. erteilte Endrechnung lautet:

- vereinbarte Werklohnvergütung 65.000 € zzgl. 19 % USt (12.350 €) = 77.350 €
- abzüglich Anzahlungen 49.980 €
- fällige Restzahlung 27.370 €

► **Lösung:**

Die Steuerschuld des Bauunternehmers Mariner ist gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG entstanden: in Höhe von 3.800 € und 4.180 € mit Ablauf der VAZ Januar bzw. Februar und in Höhe von $19/_{119}$ von 27.370 € = 4.370 € mit Ablauf des VAZ April (Fertigstellung und Übergabe der Garage am 15.4.). Daneben entsteht nach § 14c Abs. 1 UStG i.V.m. § 13 Abs. 1 Nr. 3 UStG die überhöht ausgewiesene USt von (12.350 € ./ 4.370 € =) 7.980 € mit Ablauf des VAZ Mai (§ 13 Abs. 1 Nr. 3 UStG), da die Steuer auf die im Voraus gezahlten Teilentgelte nicht vom Gesamtentgelt abgesetzt wurde (Abschn. 14.8 Abs. 10 UStAE). Zur Berichtigungsmöglichkeit su. Der Leistungsempfänger kann nur die Beträge 3.800 €, 4.180 € und 4.370 € als Vorsteuer abziehen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG, Abschn. 14.8 Abs. 10 Satz 4 UStAE).

Für die Absetzung der im Voraus vereinnahmten Beträge in Endrechnungen sowie Erleichterungen bei der Rechnungserteilung verweisen wir auf Abschn. 14.8 Abs. 7 und 8 UStAE mit weiteren Beispielen.

Da eine Verpflichtung zur Erteilung einer **Endrechnung** i.S.d. Abschn. 14.8 Abs. 7 UStAE nicht besteht (§ 14 Abs. 5 UStG), kann der Unternehmer im Anschluss an Voraus- und Anzahlungsrechnungen über das restliche Entgelt mit darauf entfallender USt in einer sog. **Restrechnung** abrechnen (Abschn. 14.8 Abs. 11 UStAE). Dann ist eine Angabe oder Absetzung der vorausvereinnahmten Entgelte und der hierauf entfallenden Steuerbeträge entbehrlich.

In der **Endrechnung** sind die im Voraus vereinnahmten Entgeltsteile und die hierauf entfallenden Steuerbeträge auch dann abzusetzen, wenn der Unternehmer die darüber ordnungsgemäß erteilten Voraus- oder Anzahlungsrechnungen bei Abrechnung der gesamten Leistung widerruft oder zurücknimmt. Der Widerruf oder die Rücknahme ordnungsgemäßer Voraus- oder Anzahlungsrechnungen ändert dementsprechend an der Berechtigung des Leistungsempfängers zum Vorsteuerabzug aus diesen Rechnungen nichts (Abschn. 14.8 Abs. 9 UStAE).

3. Abrechnung im Gutschriftsverfahren



PRÜFUNGSTIPP

Die Abrechnung per Gutschriftsverfahren mit Wirkung als Rechnung war in der Steuerberaterprüfung 2020 im Rahmen einer Sicherungsübereignung und in der Steuerberaterprüfung 2023 im Rahmen eines Kommissionsgeschäfts enthalten.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abrechnung per Gutschrift – v10307



3.1 Allgemeines

Wie bereits einleitend dargestellt, besteht die Möglichkeit, dass die Leistungspartner vereinbaren, dass nicht durch den Leistenden über eine Rechnung, sondern durch den Leistungsempfänger im Gutschriftsverfahren abgerechnet wird (§ 14 Abs. 2 Satz 6 UStG). Die Abrechnung mittels Gutschrift ist in den folgenden Leistungsverhältnissen vorgeschrieben bzw. üblich:

- Unternehmer – Handelsvertreter (§ 87c HGB),
- Verleger – Autor von Werken der Literatur oder Tonkunst (§ 24 Verlagsgesetz),
- Fall des Preisbestimmungsrechts des Leistungsempfängers nach § 315 BGB,
- Abrechnung über die Verwertung von Sicherungsgut,
- Lizenznehmer – Lizenzgeber,
- Mineralölgesellschaft – Tankstellenbetreiber,
- Aktiengesellschaft – Mitglied des Aufsichtsrats,
- Kommissionsgeschäft.

3.2 Angabe „Gutschrift“

Wird im Gutschriftsverfahren abgerechnet, muss das Dokument die **Angabe „Gutschrift“** enthalten (§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 10 UStG). Darüber hinaus werden auch Formulierungen in anderen Amtssprachen, z.B. der englische Begriff „self billing invoice“, anerkannt. Die Verwendung anderer Begriffe hingegen ist nicht zulässig. Gleichwohl wird der Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers nicht allein wegen begrifflicher Unschärfen versagt, wenn die gewählte Bezeichnung hinreichend eindeutig ist (z.B. Eigenfaktura), die Gutschrift im Übrigen ordnungsgemäß erteilt wurde und keine Zweifel an der inhaltlichen Richtigkeit bestehen (Abschn. 14.5 Abs. 24 UStAE).

3.3 Gutschriften mit der Wirkung von Rechnungen

Eine Gutschrift kann auch dann ausgestellt werden, wenn über **steuerfreie Umsätze** abgerechnet wird. Dies kann dazu führen, dass der **Empfänger der Gutschrift** unrichtig ausgewiesene Steuer nach § 14c Abs. 1 UStG schuldet.

3.4 Widerspruch gegen eine Gutschrift

Widerspricht der Empfänger dem in der Gutschrift enthaltenen Steuerausweis, so **verliert** die Gutschrift die **Wirkung einer Rechnung** (§ 14 Abs. 2 Satz 7 UStG). Der Gutschriftsaussteller verliert dadurch die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs aus der Gutschrift.

Der Widerspruch ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, die dem Gutschriftsaussteller gegenüber abzugeben ist. Der Widerspruch gegen den Steuerausweis in einer Gutschrift ist auch dann wirksam, wenn die Gutschrift sowohl den vertraglichen Vereinbarungen entspricht als auch die USt zutreffend ausweist (Abschn. 14.3 Abs. 4 Satz 3, 4 UStAE).

Der Widerspruch gegen **zu hoch** ausgewiesene Steuer beseitigt die Rechnungswirkung der Gutschrift nur, soweit er reicht. Für den widerspruchsfrei hingenommenen Betrag bleibt die Rechnungswirkung bestehen.

Der Gutschriftsempfänger braucht seinen Widerspruch nicht zu begründen, für den Widerspruch ist auch **keine Form oder Frist** vorgeschrieben. Der Widerspruch gegen den in einer Gutschrift enthaltenen Steuerausweis wirkt – auch für den Vorsteuerabzug des Gutschriftsausstellers – erst in dem Besteuerungszeitraum, in dem er erklärt wird (Abschn. 14.3 Abs. 4 Satz 5 UStAE).

Eine **Frist** für die **Ausübung des Widerspruchsrechts** – etwa bis zur Abgabe der Umsatzsteuerjahreserklärung oder bis zur Steuerfestsetzung – sieht das UStG nicht vor. Ein wirksamer Widerspruch hat zur Folge, dass die Gutschrift die Wirkung als Rechnung ex nunc und nicht rückwirkend verliert.

Es gilt insoweit nichts anderes als für die Berichtigung einer Rechnung gemäß § 14c Abs. 1 Satz 2 UStG, die entsprechend § 17 Abs. 1 Satz 7 UStG zur Berichtigung des geschuldeten Steuerbetrags und des Vorsteuerabzugs im Besteuerungszeitraum der Rechnungsberichtigung führt.

Nachträgliche Ereignisse, wie die Änderung der Bemessungsgrundlage und die Rechnungsberichtigung, sollen sich nicht auf die Besteuerungszeiträume auswirken, in denen die Leistungen ausgeführt worden sind. Vielmehr ist der Ausgleich im laufenden Besteuerungszeitraum vorzunehmen.

► **Fallbeispiel:**

Der Verlag Dr. Rolf Wittmann, Augsburg, rechnet am 10.7. mit dem Autor und Kleinunternehmer nach § 19 Abs. 1 UStG, Nikolaus Leute, wie folgt ab:

■ verkaufte Exemplare 1.1. bis 30.6.:	
238 Stück x 12 % des Nettoverkaufspreises (88 €) =	2.513,00 €
■ zzgl. 7 % USt	<u>175,91 €</u>
■ Gutschriftsbetrag	2.688,91 €

► **Lösung:**

Nikolaus Leute (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG) schuldet nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG die in der Gutschrift vom 10.7. unrichtig ausgewiesene USt i.H.v. 175,91 €.

Widerspricht Nikolaus Leute der Gutschrift, verliert die Gutschrift mit Zugang des Widerspruchs bei Dr. Wittmann die Wirkung einer Rechnung.

Der Widerspruch führt dazu, dass die Steuerschuld nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG entfällt. Der Widerspruch wirkt erst in dem Besteuerungszeitraum, in dem er erklärt wird (Abschn. 14.3 Abs. 4 UStAE).

3.5 Übermittlung der Gutschrift an den leistenden Unternehmer

Die Gutschrift muss dem leistenden Unternehmer übermittelt werden (Abschn. 14.3 Abs. 3 UStAE). Der Empfänger muss von dem Inhalt der Gutschrift Kenntnis nehmen können, allein die Aufgabe zur Post reicht nicht aus. Nur wenn der Gutschriftsempfänger Kenntnis vom Inhalt der Gutschrift erhält, kann er ggf. dem Steuerausweis widersprechen. Der Zugang der Gutschrift ist auch bestimmend für den Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs.

III. UNRICHTIGER UND UNBERECHTIGTER STEUERAUSWEIS – § 14C USTG



PRÜFUNGSTIPP

Während die Ordnungsmäßigkeit einer Rechnung selten Prüfungsgegenstand ist, finden sich die Folgen eines unrichtigen bzw. unberechtigten Steuerausweises immer wieder in den Steuerberaterprüfungen. Meist wird dabei über eine steuerfreie bzw. nicht steuerbare Leistung abgerechnet, so dass der leistende Unternehmer diese Umsatzsteuer nach § 14c Abs. 1 bzw. Abs. 2 UStG schuldet. So fand sich in der Steuerberaterprüfung 2020 eine Abrechnung durch einen Kleinunternehmer mit USt-Ausweis (§ 14c Abs. 2 UStG, der nach der damals gültigen Rechtslage anzuwenden war) und in der Steuerberaterprüfung 2022 eine falsche Endrechnung (§ 14c Abs. 1 UStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

§ 14c Abs. 1 oder Abs. 2 UStG – v10229

Die Regelungen zum unrichtigen oder unberechtigten Steuerausweis finden sich in § 14c UStG. Die Vorschrift unterscheidet zwischen:

- **unrichtigem** Steuerausweis – § 14c Abs. 1 UStG und
- **unberechtigtem** Steuerausweis – § 14c Abs. 2 UStG

► **Fallbeispiel:**

Der BWL-Student Marco Häussler verkauft einen gebrauchten Notebook-Computer an den Gebrauchtwagenhändler Karlheinz Moosherr. Auf Drängen des Gebrauchtwagenhändlers stellt Marco Häussler folgende Rechnung aus:

Notebook, Marke Acer, Modell Travelmate 5760, gebraucht	500 €
zzgl. 19 % Umsatzsteuer	<u>95 €</u>
zu zahlen	595 €

► **Lösung:**

Als BWL-Student ist Marco Häussler kein umsatzsteuerlicher Unternehmer (§ 2 Abs. 1 UStG), so dass er nicht berechtigt ist, Rechnungen mit gesondertem Umsatzsteuerausweis zu erstellen (§ 14 Abs. 2 Satz 1 UStG). Marco Häussler schuldet daher die unberechtigt ausgewiesene USt i.H.v. 95 € nach § 14c Abs. 2 Satz 1 UStG (Abschn. 14c.2 Abs. 2 Nr. 5 UStAE).

Karlheinz Moosherr kann aus der Rechnung keinen Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG vornehmen, da die in Rechnung gestellte USt nicht für einen Umsatz geschuldet wird, sondern wegen des unberechtigten Steuerausweises (Abschn. 15.2 Abs. 1 Satz 2 UStAE).



PRÜFUNGSTIPP

In der Klausur ist es wichtig festzustellen, ob ein Fall des unrichtigen Steuerausweises (§ 14c Abs. 1 UStG) oder ein Fall des unberechtigten Steuerausweises (§ 14c Abs. 2 UStG) vorliegt. Eine große Hilfe sind Abschn. 14c.1 Abs. 1 Satz 5, 6 UStAE sowie Abschn. 14c.2 Abs. 2 UStAE, die in der Regel sämtliche Klausurfälle abdecken.

1. Unrichtiger Steuerausweis – § 14c Abs. 1 UStG

1.1 Voraussetzungen und Rechtsfolgen des unrichtigen Steuerausweises

Weist der leistende Unternehmer in einer Rechnung einen höheren Steuerbetrag aus, als er nach dem Gesetz schuldet (**unrichtiger Steuerausweis**), schuldet er auch den Mehrbetrag (§ 14c Abs. 1 Satz 1 UStG).

► **Fallbeispiel:**

Die selbständige Gemüsehändlerin Anja Becker rechnet gegenüber dem Golfhotel Gsteig wie folgt ab:

500 kg Speisekartoffeln „Regina“ für	250,00 €
zzgl. 19 % Umsatzsteuer	<u>47,50 €</u>
zu zahlen	297,50 €

► **Lösung:**

Die Lieferung von Kartoffeln unterliegt nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG i.V.m. § 12 Abs. 2 Nr. 10 Buchst. a der Anlage 2 UStG dem ermäßigten Steuersatz von 7 %. Sie schuldet damit $297,50 \text{ €} \times \frac{7}{107} = 19,46 \text{ €}$ aufgrund ihrer Leistung. Sie hat jedoch 19 % Umsatzsteuer mit einem Betrag von 47,50 € in ihrer Rechnung ausgewiesen, so dass sie die Differenz von 28,04 € (vgl. auch Beispiel in Abschn. 14c.1 Abs. 5 UStAE) nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG schuldet.

Das Golfhotel kann aus der Rechnung nur einen Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG in Höhe der gesetzlich geschuldeten Steuer von 19,46 € vornehmen. Die nach § 14c Abs. 1 UStG aufgrund der Rechnung mit überhöhtem USt-Ausweis geschuldete USt kann es nicht als Vorsteuer abziehen (Abschn. 15.2 Abs. 1 Satz 2 UStAE).



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2019 wurde für eine nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfreie Vermietung Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Daneben wurde Umsatzsteuer für eine nicht steuerbare Lieferung mit Ort im Drittland ausgewiesen. Die unrichtig ausgewiesene Umsatzsteuer wurde jeweils nach § 14c Abs. 1 UStG geschuldet.

Nach Abschn. 14c.1 Abs. 1 Satz 2 UStAE treten die Rechtsfolgen zwar grds. unabhängig davon ein, ob die Rechnung sämtliche Rechnungsangaben nach § 14 Abs. 4 UStG und § 14a UStG enthält (Abschn. 14c.1 Abs. 1 Satz 2 UStAE). Die Angabe des **(Netto-)Entgelts** als Grundlage des gesondert ausgewiesenen Steuerbetrags ist zwar grds. erforderlich, so dass die Steuer nicht nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG geschuldet wird, wenn das Nettoentgelt in der Rechnung nicht angegeben ist. Wenn jedoch in der Rechnung das Bruttoentgelt sowie die Umsatzsteuer gesondert angegeben sind, und das Nettoentgelt deshalb errechnet werden kann, beanstandet es die Finanzverwaltung nicht, wenn kein Nettoentgelt enthalten ist (Abschn. 14c.1 Abs. 1 Satz 3 und 4 UStAE).

Die Vorschrift des § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG gilt für **Unternehmer**, die persönlich zum gesonderten Umsatzsteuerausweis berechtigt sind und für eine Leistung einen Steuerbetrag in der Rechnung gesondert ausgewiesen haben, obwohl sie für diesen Umsatz keine oder eine niedrigere Steuer schulden. Danach werden folgende Leistungen von § 14c Abs. 1 UStG erfasst (vgl. Abschn. 14c.1 Abs. 1 Satz 5 UStAE):

- steuerpflichtige Leistungen, wenn eine höhere als die dafür geschuldete Steuer ausgewiesen wurde,
- steuerfreie Leistungen (einschließlich der steuerfreien Umsätze von Kleinunternehmern nach § 19 UStG),
- nicht steuerbare Leistungen (unentgeltliche Leistungen, Leistungen im Ausland und Geschäftsveräußerungen i.S.v. § 1 Abs. 1a UStG) und
- nicht versteuerte steuerpflichtige Leistungen, wenn die Steuer für die Leistung wegen des Ablaufs der Festsetzungsfrist (§§ 169 – 170 AO) gem. § 47 AO erloschen ist und deswegen nicht mehr erhoben werden kann.

Schuldner der Steuer nach § 14c Abs. 1 UStG ist stets der leistende Unternehmer (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG). Dies gilt auch dann, wenn der unrichtige Steuerausweis in einer Gutschrift enthalten ist. Der leistende Unternehmer müsste hier der Gutschrift widersprechen, um die Steuerschuld zu beenden.

Die Steuer nach § 14c Abs. 1 UStG **entsteht** im Zeitpunkt der Ausgabe der unrichtigen Rechnung (§ 13 Abs. 1 Nr. 3 UStG).



1.2 Berichtigung des unrichtigen Steuerausweises



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Berichtigungsverfahren bei unrichtigem Steuerausweis – v10310

Der Unternehmer (oder der von ihm beauftragte Dritte) kann den unrichtigen Steuerausweis gegenüber dem Leistungsempfänger durch eine Korrektur der Rechnung berichtigen. In diesem Fall ist § 17 Abs. 1 UStG entsprechend anzuwenden (§ 14c Abs. 1 Satz 2 UStG). Der Unternehmer hat die Berichtigung des Steuerbetrags beim Finanzamt in dem Besteuerungszeitraum vorzunehmen, in dem er den Steuerausweis gegenüber dem Leistungsempfänger berichtigt. Es ist also zwischen der Berichtigung der Rechnung gegenüber dem Leistungsempfänger und der Berichtigung der Umsatzsteuer in der Umsatzsteuervoranmeldung gegenüber dem Finanzamt zu unterscheiden.

1.2.1 Berichtigung der zu hoch ausgewiesenen USt durch Korrektur der Rechnung

Die **Berichtigung** der zu hoch ausgewiesenen Umsatzsteuer i.S.d. § 14c Abs. 1 UStG erfolgt durch Berichtigungserklärung gegenüber dem Leistungsempfänger (Abschn. 14c.1 Abs. 7 Satz 1 UStAE). Die Berichtigung muss gemäß § 31 Abs. 5 UStDV durch ein Dokument erfolgen, das spezifisch und eindeutig auf die Rechnung bezogen ist. Der Bezug auf die „berichtigte Rechnung“ ist regelmäßig durch die Angabe der fortlaufenden Nummer (Rechnungsnummer) dieser ursprünglichen Rechnung herzustellen (Abschn. 14.11 Abs. 1 Satz 4 UStAE). Ferner muss die Berichtigung nach § 31 Abs. 5 UStDV durch ein Dokument erfolgen, das hinsichtlich seiner Form den Anforderungen des § 14 UStG entspricht. Die Berichtigungserklärung muss dem Leistungsempfänger **zugehen**.

1.2.2 Berichtigung der Umsatzsteuer

Um die Umsatzsteuer zu berichtigen, muss der Leistende neben der Berichtigungserklärung gegenüber seinem Leistungsempfänger, diesem auch den vereinnahmten Mehrbetrag **zurückgezahlt** haben. Erst dann kann die Berichtigung der Umsatzsteuer vorgenommen werden. Dieses zusätzliche Kriterium der **Rückzahlung** gilt nur in den Fällen, in denen der Leistende den zu hoch ausgewiesenen Steuerbetrag bereits vereinnahmt hat (Abschn. 14c.1 Abs. 5 Satz 4 UStAE). Zudem kommt das Rückzahlungskriterium nur dann zur Anwendung, wenn sich aufgrund der Rechnungsberichtigung der Rechnungsgesamtbetrag reduziert. Verändert sich der Rechnungsgesamtbetrag hingegen nicht (z.B. bei einer Bruttopreisvereinbarung), kann es auf eine Rückzahlung nicht ankommen (Abschn. 14c.1 Abs. 5 Beispiel UStAE).

Der Unternehmer darf in den Fällen der **Geschäftsveräußerung** (§ 1 Abs. 1a UStG) und in den Fällen der **Rückgängigmachung des Verzichts auf die Steuerbefreiung nach § 9 UStG** einen unrichtigen Steuerausweis erst berichtigen, wenn die Gefährdung des Steueraufkommens beseitigt ist (§ 14c Abs. 1 Satz 2 UStG). Insoweit gelten hier die verschärften Anforderungen des § 14c Abs. 2 Satz 3 bis 5 UStG). Dies ist erst dann der Fall, wenn der Leistungsempfänger keinen Vorsteuerabzug vorgenommen hat oder bereits geltend gemachte Vorsteuerbeträge an das Finanzamt zurückgezahlt hat (§ 14c Abs. 1 Satz 3, 4 UStG). Der Aussteller der Rechnung hat die Berichtigung des unrichtig ausgewiesenen Steuerbetrags bei dem für seine Besteuerung zuständigen Finanzamt gesondert schriftlich zu beantragen (§ 14c Abs. 1 Satz 3, Satz 5 UStG). Nach Prüfung der Voraussetzungen durch das Finanzamt teilt dieses dem Antragsteller mit, ob und für welchen Besteuerungszeitraum und ggf. in welcher Höhe der Antragsteller den unrichtig ausgewiesenen Steuerbetrag berichtigen darf (§ 14c Abs. 1 Satz 3, 5 UStG).

1.3 Keine Berichtigungsmöglichkeit bei Kleinbetragsrechnungen mit Angabe eines zu hohen Steuersatzes

Rechnungen über Kleinbeträge i.S.d. § 33 UStDV und **Fahrausweise** i.S.d. § 34 UStDV müssen den Namen und die Anschrift des Leistungsempfängers nicht enthalten. Quittungen oder Kassenbons über einen Betrag von nicht mehr als 250 € (§ 33 UStDV) weisen die Angabe des Leistungsempfängers in aller Regel nicht aus. Fahrausweise der Beförderungsunternehmen enthalten den Namen des Fahrgasts nicht. Die schriftliche Berichtigung des zu hohen Steuersatzes in einer **Kleinbetragsrechnung** (§ 33 UStDV) oder des zu hohen Steuersatzes oder einer unzutreffenden Tarifierung von mehr als 50 Kilometern in **Fahrausweisen** (§ 34 UStDV) ist in diesen Fällen mangels Angabe des Leistungsempfängers und mangels Zugang bei diesem nicht möglich.



HINWEIS

Mit Schreiben vom 27.2.2024 (III C 2 – S 7282/19/10001 :002) hat die Finanzverwaltung die Rechtsprechung des EuGH zum unrichtigen Steuerausweis bei Rechnungen an Endverbraucher teilweise übernommen und in Abschn. 14c.1 Abs. 1a UStAE eingearbeitet. Wurde demnach eine Rechnung nachweislich an einen Endverbraucher mit unrichtigem Steuerausweis nach § 14c Abs. 1 UStG ausgestellt, ist die Regelung des § 14c Abs. 1 UStG unionsrechtskonform teleologisch zu reduzieren, so dass sie keine Anwendung findet. Denn in diesen Fällen besteht kein Risiko des Vorsteuerabzugs, das es durch § 14c UStG zu beseitigen gilt. Der Unternehmer schuldet damit die unrichtig ausgewiesene Umsatzsteuer nicht und muss auch die Rechnung gegenüber dem Endverbraucher nicht berichtigen, um eine ggf. bereits an das Finanzamt abgeführte Umsatzsteuer zurückfordern zu können.

2. Unberechtigter Steuerausweis – § 14c Abs. 2 UStG

Wer in einer Rechnung einen Steuerbetrag ausweist, obwohl er dazu nicht berechtigt ist (**unberechtigter Steuerausweis**), schuldet den ausgewiesenen Betrag (§ 14c Abs. 2 Satz 1, Satz 2 UStG). § 14c Abs. 2 UStG begründet eine Gefährdungshaftung für das unberechtigte In-Verkehr-Bringen von Rechnungen mit gesondertem Umsatzsteuerausweis.

2.1 Voraussetzungen und Rechtsfolgen des unberechtigten Steuerausweises

Die Vorschrift des § 14c Abs. 2 UStG betrifft Fälle, in denen jemand wie ein leistender Unternehmer über eine Leistung abrechnet und einen Steuerbetrag ausweist, obwohl er nicht Unternehmer ist oder eine Lieferung oder sonstige Leistung tatsächlich nicht ausführt.

Von § 14c Abs. 2 UStG werden folgenden Fälle erfasst (vgl. Abschn. 14c.2 Abs. 2 UStAE):

- Ein Unternehmer erteilt eine Rechnung mit gesondertem Steuerausweis, obwohl er eine Leistung nicht ausführt, z.B. eine **Schein- oder Gefälligkeitsrechnung** oder in den Fällen des Schadensersatzes (Abschn. 1.3 UStAE).
- **Unrichtige Leistungsbezeichnung:** Ein Unternehmer erteilt eine Rechnung mit gesondertem Steuerausweis, in der er statt des tatsächlich gelieferten Gegenstands einen anderen, von ihm nicht gelieferten Gegenstand aufführt oder über eine andere als die tatsächlich erbrachte sonstige Leistung abrechnet.
- Ein Unternehmer erteilt eine Rechnung mit gesondertem Steuerausweis für eine Leistung, die er **nicht im Rahmen seines Unternehmens** ausführt.
- Ein **Nichtunternehmer**, z.B. eine Privatperson, weist in einem Dokument einen Steuerbetrag gesondert aus (vgl. oben den Übungsfall „Marco Häussler“).



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2017 wie auch 2020 wies ein Kleinunternehmer unberechtigt Umsatzsteuer aus, die er nach (dem damals anwendbaren) § 14c Abs. 2 UStG schuldete.

Besonderheiten gelten bei der umsatzsteuerlichen Organschaft nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG. Die im Organkreis zusammengefassten Unternehmen bilden ein einheitliches Unternehmen, dessen Unternehmer der Organträger ist. Die Organgesellschaft ist umsatzsteuerlich ein unselbstständiger Betriebsteil des Organträgers. Umsätze zwischen dem Organträger und seiner Organgesellschaft und umgekehrt sowie zwischen den Organgesellschaften sind innerbetriebliche Vorgänge, die nicht steuerbar sind (Abschn. 2.7 Abs. 1 Satz 3 UStAE). Werden für solche Innenumsätze – z.B., weil die Organschaft nicht erkannt wird – Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis erstellt, kommt, da keine Leistung eines anderen Unternehmers vorliegt, ein Vorsteuerabzug aus einer solchen Abrechnung nicht in Frage. Die Steuer wird vom Leistenden aber nicht nach § 14c Abs. 2 UStG geschuldet, weil der „**unternehmensinterne Buchungsbeleg**“ keine Rechnung i.S.d. § 14 UStG (Abschn. 14.1 Abs. 4 UStAE) darstellt.



PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2016 wurde, trotz Vorliegens einer umsatzsteuerlichen Organschaft innerhalb des Organkreises Umsatzsteuer gesondert in Rechnung gestellt. Wie eben dargestellt liegt ein sog. unternehmensinterner Buchungsbeleg vor, der nicht zu einer Steuerschuld nach § 14c Abs. 2 UStG führt.

Schuldner der unberechtigt ausgewiesenen Steuer ist nach § 13a Abs. 1 Nr. 4 UStG der Aussteller der Rechnung. Bei unberechtigtem Steuerausweis in Gutschriften wirkt dieser hingegen für den Empfänger der Gutschrift (Leistungsausführender), nicht für deren Aussteller.

Die Steuer nach § 14c Abs. 2 UStG **entsteht** gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 UStG, ebenso wie die Steuer nach § 14c Abs. 1 UStG, im Zeitpunkt der Ausgabe der Rechnung.

2.2 Berichtigung des unberechtigten Steuerausweises



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Berichtigungsverfahren bei unberechtigtem Steuerausweis – v10311

Der nach § 14c Abs. 2 Satz 1, 2 UStG geschuldete Steuerbetrag kann erst und nur berichtigt werden, soweit die **Gefährdung des Steueraufkommens beseitigt** ist (§ 14c Abs. 2 Satz 3 UStG).

Die Berichtigung erfolgt nach § 14c Abs. 2 Satz 3 – 5 UStG in folgenden Schritten:

- Der unberechtigte Steuerausweis muss gegenüber dem Empfänger der Rechnung für „ungültig“ erklärt werden (Abschn. 14c.2 Abs. 3 Satz 1 UStAE).
- Der Aussteller der Rechnung muss die Berichtigung des unberechtigt ausgewiesenen Steuerbetrags **beim Finanzamt gesondert schriftlich beantragen** (§ 14c Abs. 2 Satz 5 UStG). Der Schuldner der Steuer nach § 14c Abs. 2 Satz 1, Satz 2 UStG hat seinem Antrag ausreichende Angaben über die Identität des Rechnungsempfängers beizufügen, damit das Finanzamt des Schuldners des unberechtigt ausgewiesenen Betrags beim Finanzamt des Rechnungsempfängers eine Auskunft darüber einholen kann, in welcher Höhe und wann ein unberechtigt in Anspruch genommener Vorsteuerabzug durch den Rechnungsempfänger zurückgezahlt wurde (Abschn. 14c.2 Abs. 5 Satz 2, 3 UStAE).

- Das Finanzamt prüft, ob die **Gefährdung des Steueraufkommens beseitigt** ist. Die Gefährdung des Steueraufkommens ist beseitigt (§ 14c Abs. 2 Satz 4 UStG),
 - wenn ein Vorsteuerabzug beim Empfänger der Rechnung nicht durchgeführt oder
 - die geltend gemachte Vorsteuer an das Finanzamt zurückgezahlt worden ist.
- Nach Prüfung der Voraussetzungen durch das Finanzamt teilt dieses dem Antragsteller mit, ob und für welchen Besteuerungszeitraum und ggf. in welcher Höhe der Antragsteller den unberechtigt ausgewiesenen Steuerbetrag berichtigen darf (§ 14c Abs. 2 Satz 5 UStG; Abschn. 14c.2 Abs. 5 Satz 4 UStAE). Wurde beim Empfänger der Rechnung kein Vorsteuerabzug vorgenommen, ist der wegen unberechtigten Steuerausweises geschuldete Betrag beim Aussteller der Rechnung für den Zeitraum zu berichtigen, in dem die Steuer gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 UStG entstanden ist.
- Die Berichtigung des Steuerbetrags durch den Schuldner erfolgt durch Abgabe einer entsprechenden Steuererklärung bzw. Voranmeldung für den Besteuerungs- bzw. Voranmeldungszeitraum, den das Finanzamt in seiner Zustimmung bezeichnet hat.

3. Vorsteuerabzug

Der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG setzt voraus, dass die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer für den berechneten Umsatz geschuldet wird. Ein Vorsteuerabzug ist damit unzulässig, soweit der die Rechnung ausstellende Unternehmer die Steuer nach § 14c Abs. 1 UStG oder § 14c Abs. 2 UStG schuldet (Abschn. 15.2 Abs. 1 Satz 2 UStAE, Abschn. 14c.1 Abs. 1 Satz 7 UStAE).



PRÜFUNGSTIPP

Beim unrichtigen oder unberechtigten Steuerausweis nach § 14c Abs. 1 UStG bzw. § 14c Abs. 2 UStG ist in aller Regel auf folgende Prüfungspunkte einzugehen:

- *Feststellung, dass ein Fall des unrichtigen Steuerausweises (§ 14c Abs. 1 UStG) oder ein Fall des unberechtigten Steuerausweises (§ 14c Abs. 2 UStG) vorliegt.*
- *Entstehung der Steuer (§ 13 Abs. 1 Nr. 3 UStG)*



IV. ÜBUNGSFALL

1. Sachverhalt

Die Beil-GmbH betreibt ein Bauunternehmen in Ansbach in der Residenzstraße 25. Im März erhielt sie von Martina Babel, die mehrere Vermietungsobjekte in Mittelfranken besitzt, den Auftrag zur Errichtung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in Bruckberg bei Ansbach. In dem am 1.4. abgeschlossenen Vertrag war vorgesehen, dass die Beil-GmbH entsprechend dem Baufortschritt Abschlagsrechnungen erstellen sollte. Als Festpreis für die Errichtung des Gebäudes waren 1 Mio. € zzgl. 19 % Umsatzsteuer vereinbart worden. Die erste Abschlagsrechnung vom 3.5. in Höhe von 200.000 € zzgl. 38.000 € Umsatzsteuer beglich Babel eine Woche später. Die weiteren Abschlagsrechnungen ergingen am 10.6. in Höhe von 250.000 € zzgl. 47.500 € Umsatzsteuer und am 15.7. in Höhe von 300.000 € zzgl. 57.000 € Umsatzsteuer. Auch diese Rechnungen beglich Babel jeweils eine Woche später.

Nach Fertigstellung am 15.11. erfolgte die Abnahme durch Babel am 25.11.

Am 25.11. erteilte die Beil-GmbH folgende, hier auszugsweise wiedergegebene, Endrechnung:

<i>Schlüsselfertige Errichtung des Gebäudes</i>	<i>1.000.000 €</i>
<u><i>Umsatzsteuer</i></u>	<u><i>190.000 €</i></u>
<i>Summe</i>	<i>1.190.000 €</i>

Abzüglich Abschlagszahlungen:

<i>10.5.</i>	<i>238.000 €</i>
<i>17.6.</i>	<i>297.500 €</i>
<u><i>22.7.</i></u>	<u><i>357.000 €</i></u>
<i>Zahlbetrag</i>	<i>297.500 €</i>

Babel beglich den Betrag eine Woche später.

2. Aufgabe

Beurteilen Sie die angeführten Sachverhalte in ihrer umsatzsteuerlichen Auswirkung auf die Beil-GmbH. Hierbei ist insbesondere auf die Umsatzart, die Steuerpflicht, die Bemessungsgrundlage für steuerpflichtige Umsätze und auf den Vorsteuerabzug einzugehen. Die Umsatzsteuer für steuerpflichtige Umsätze ist zu berechnen.

Wo es der Sachverhalt erlaubt, ist auch anzugeben, in welchem Voranmeldungszeitraum die Steuer entsteht und die Vorsteuer abgezogen werden kann.

Begründen Sie bitte Ihre Entscheidungen unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen.

3. Lösung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall USt 08 – v13126

	Punkte	
	Soll	Ist
Die Beil-GmbH erbringt mit der Errichtung des Gebäudes eine Werklieferung (§ 3 Abs. 4 UStG) mit Ort nach § 3 Abs. 7 Satz 1 UStG in Bruckberg, Inland, die steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und steuerpflichtig ist.	1	
Die Bemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 1 Satz 1 UStG beträgt 1 Mio. €, die Umsatzsteuer bei einem Steuersatz von 19 % (§ 12 Abs. 1 UStG) 190.000 €.	1	
Die Umsatzsteuer entsteht grds. mit Ablauf des VAZ der Leistungsausführung und damit mit Abnahme im November, § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG. Es kommt jedoch aufgrund der Zahlung vor Leistungsausführung zur Entstehung mit Vereinnahmung der Abschlagszahlungen, § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG. Damit entstehen 38.000 € mit Ablauf des VAZ Mai, 47.500 € mit Ablauf des VAZ Juni und 57.000 € mit Ablauf des VAZ Juli. Die restliche Umsatzsteuer in Höhe von 47.500 € entsteht mit Ablauf des VAZ der Leistungsausführung November unabhängig von der späteren Zahlung im Dezember.	1	
Entgegen des § 14 Abs. 5 Satz 2 UStG sind die in den Abschlagsrechnungen gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuerbeträge in der Endrechnung nicht abgesetzt worden. Insoweit handelt es sich folglich um einen zu hohen USt-Ausweis in der Endrechnung nach § 14c Abs. 1 UStG . Da Babel Unternehmerin ist, findet die unionsrechtskonforme Einschränkung der Regelung auf Leistungen, die nicht an Endverbraucher erbracht werden, keine Anwendung (Abschn. 14c.1 Abs. 1a UStAE). Die zu hoch und aufgrund der End- und Abschlagsrechnungen doppelt ausgewiesene Umsatzsteuer von 142.500 € entsteht nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 UStG mit Rechnungsstellung am 25.11. im VAZ November.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	4	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!